

Asutawa Kogu

2. istungjärk. **Protokoll nr. 47 (20).** 1919. a.

**Asutawa Kogu koosolek 19. augustil
1919. a. kell 4 p. l. Toompea lossi
Walges saalis.**

Kokku on tulnud 95 Asutawa Kogu liiget.

Walitsuse lauas: haridusminister **J. Kartau** ja kohtuminister **J. Jaakson**.

P ä e w a k o r d:

1. Riigi kontrollnõukogu liikme walmine.
2. Komisjonide täiendawad walmised.
3. Määrus õpetajate palga asjus — II lugemisel.
4. Üürimaksu seaduseelnõu — I lugemisel.
5. Maaseaduse eelnõu — II lugemisel.

Koosolekut juhatab abiesimees **A. Birk**.

Sekretääri kohal abisekretäär **J. Jürman**.

Koosolek algab kell 4.43 min.

Juhataja **A. Birk**: Awan Asutawa Kogu koosoleku. Päewakord on akl.-ele laiali saadetud.

1. Päewakorra muutmine.

J. Jans (sd.): Teen ettepaneku maaseaduse eelnõu II lugemisel 3. punktiks wõtta, nii et määrus õpetajate palga asjus II lugemisel hiljem tuleb. Meie oleme sellel nädalal maaseaduse eelnõu mitu korda päewakorda pannud ja ikkagi ei ole selle päewakorra-punkti juurde ulatanud, aga ometi on see niisugune tähtis asi, milleni meie kord peak-sime jõudma.

J. Tõnisson (rhw.): Kui kooliõpetajate palgaelnõu arutama hakati, siis rõhutati, et seda peab kiiresti läbi wiidama. Teiselt poolt pannakse aga ette, et ta kõrwale jäetaks, ehk küll ainult mõni paragrahw järele on. See näitab, et meil järjekindlust ei ole. Emb-kumb: kui meile näib, et selle asjaga kiiret ei ole, siis ei oleks tarwis olnud teda ka käsile wõtta; aga kui ta korra käsile on

wõetud, siis wiime ta lõpule. On see eelnõu walmis, siis läheme maaküsimuse eelnõu II lugemisele. Wõib olla, et meie sellega weel täna toime saame. See ei tähenda siis weel, et meie maaküsimuse edasi lükkame, kui selle eelnõu, mis pooleli on, ära tahame lõpetada. Panen ette, et meie täna peale jookswate asjade kooliõpetajate palgaseaduse eelnõu arutamise juurde asume.

T. Talbak (sd.): Kooliõpetajad on juba sellepärast, et palk saamata on, mitmes maakonnas iseäranis Wirumaal kursustelt ära läinud, on saatnud saadikuid haridusministeeriumi küsima, kuidas palgaga on, mis Asutaw Kogu otsustab, kuidas palka maksta, ja nüüd tahetakse seda pikendada. Kui meie maaseaduse eelnõu wahale wõtame, ja ootame kunni kooliõpetajate palga asjus eelnõu ette tuleb, wõtab see aega wahest 2—3 nädalat ära, enne kui meie sellega läbi saame; tähendab, peame niikaua ootama. Sellepärast on tingimata tarwilik, et selle seaduseelnõu kord saaks ära lõpetada, et hakataks maakonna õpetajatele palka maksma; wastasel korral on nad sunnitud ei tea mis tegema hakkama.

Juhataja **A. Birk**: Kaks korda on räägitud ettepaneku wastu. Soowib keegi poolt rääkida? Ei soowi. Panen hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek tagasi lükatud.

K. Inglis (sd.): Teen ettepaneku, maaseaduse eelnõu II lugemisel IV punktiks wõtta.

L. Olesk (töer.): Maaseaduse eelnõu on I lugemisel Asutawast Kogust läbi läinud ja on juba teada, mis maaseaduses läbi wiiakse, nii et rahwal kindlustus on, mis tehakse; kuid üüriseaduse eelnõu on põnew seadus, mis linnaelanikud ütle-mata põnewile ajab ja sellepärast peaks see I lugemisel kõigela lähemal ajal Asutawast Kogust läbi minema; sellepärast oleksin ma selle poolt, et see ettepanek tagasi lükataks ja päewakord kinnitataks nagu ta on.

K. Inglis (sd.): Maarahwas ei ela praegu mitte maaseaduse põhimõttest, waid ta tahab teostamist saada; praegu-

sel ajal peksetakse rukist, müüakse ära, ja raha pistab mõisnik omra tasku. Nii palju kui mina kokku puutunud olen, olgu nad maaliitlased, sotsiaaldemokraadid ja olgu kes tahes, nõuawad, et maaseadus ükskord läbi wiidaks, et rahwas mitte oma rukkiiwadest ilma ei jääks. Sellepärast palun ma weel kord, et Asutaw Kogu selle punkti ennem arutamisele wõtaks.

Juhataja A. Birk: Akl. Inglis'ti ettepaneku kohta on poolt ja wastu räägitud. Panen hääletamisele. (Hääletatakse.) Minule näib enamuse wastu olewat. Ma wõisin eksida, sellepärast palun sekretääri hääled ära lugeda. (Hääletatakse.) Ettepanek on 48 häälega 21 wastu wastu wõetud, nii on IV päewakorrapunktiks maaseaduse eelnõu II lugemisel ja V üürimaksu seaduseelnõu I lugemisel.

2. Riigi kontrollnõukogu liikme walimine. Sekretäär **A. Jürman** (loeb): Panen Asutawale Kogule ette tagasiastunud agronoom E. Ehrlich'i asemele riigi kontrollnõukogu liikmeks kinnitada õigusteadlane Aleksander Kann. Riigikontrolöör Einbund.

Juhataja A. Birk: Kas tehakse ettepanekut hääletamise korra kohta, wõi ollakse nõus lahtise hääletamisega. Ettepanekuid ei ole. (Hääletatakse.) Aleksander Kann on nähtawa enamusega riigi kontrollnõukogu liikmeks walitud mitme hääle erapooletuks jäämisel, mitte kellegi wastuolekul.

Juhatusesele on järgmised teadaanded sisse tulnud, mis Asutawa Kogu sekretäär ette kannab.

3. Komisjonide täiendawad walimised. Sekretäär **A. Jürman** (loeb): Asutawa Kogu juhatusesele. Annan sellega teada, et ma seadusandlikust komisjonist ning seadusandlikust delegatsioonist wälja astun. Lui Olesk.

2. Asutawa Kogu juhatusesele. Teatan, et ma riigikaitse komisjoni liigete hulgast lahkun. Julius Seljamaa.

3. Asutawa Kogu juhatusesele. Teatan, et ma põhiseaduse komisjonist wälja astun. Lui Olesk.

Juhataja A. Birk: Kas soowitakse nende asemele uusi walida?

A. Anderkopp (töer.): Panen ette seadusandlikku delegatsiooni walida akl. Seljamaa. Põhiseaduse komisjoni panen ette akl. Talts'i. Riigikaitse komisjoni akl. Säkki. Seadusandlikku komisjoni akl. Kalbus'e.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ette pandud kandidaadid walitud.

4. Määrus õpetajate palga kohta — II lugemisel. Hariduskomisjoni aruandja **W. Päts** (loeb): „§ 8. Palgamaksjatel asutustel on õigus, kohalikka olusid

silmas pidades, üksikute kohtade kooliõpetajaid palgamaksmise suhtes ühest liigist (§ 4) teise arwata, kusjuures arwesse tuleb wõtta § 7 järele saadawat maatasu wõi palgalisa, kui ka üldse õpetajatele elukalliduse lisapalka määrata.“

Pean tähendama, et Asutawa Kogu poolt wõeti ette § 7 muudatus ja selle järele oleks tarwis § 8-dat ka muuta, alates umbes sellest kohast: „Kui ka üldse õpetajatele elukalliduse lisapalka määrata ja kusjuures arwesse wõtta tuleb § 7-da järele saadaw maatasu wõi palgalisa.“ Selle paneksin ma ette wälja jätta.

J. Uustalu (sd.): Eelnõu järele on palgamaksjatel asutustel õigus kohalikka olusid silmas pidades üksikute kohtade koolide õpetajaid palgamaksmise suhtes ühest liigist teise arwata. Siin wõiks ka õpetajaid alamasse liiki palgamaksmise suhtes arwata, mida teha wõidakse; selle läbi saaksid õpetajad kannatada. Nii et ma teen ettepaneku: „Palgamaksjatel asutustel on õigus kohalikka olusid silmas pidades üksikute kohtade koolide õpetajatele elukalliduse lisapalka määrata.“

J. Reintam (rhw.): Mul on ainult üks redaktsiooniline parandus ette panna ja kõnelen sellepärast koha pealt. Siin seisab: „Palgamaksjatel asutustel on õigus, kohalikka olusid silmas pidades, üksikute kohtade kooliõpetajaid palgamaksmise suhtes ühest liigist teise arwata.“ Siin ei ole asi küllalt selge. Ega ometi mõnele õpetajale ühes ja samas koolis elukalliduse lisa makseta ja teisi ilma jäeta? Ma paneksin siin ette: „üksikuid

koolisid õpetajatele palgamaksmise suhtes ühest liigist teise arwata." Selle läbi saaksid kõik tähendatud kooliõpetajad elukalliduse lisapalga osalisteks.

Juhataja **A. Birk**: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja **W. Päts**: Panen ette selle paragrahwi lõppu, mis järgmiselt tuleb lugeda: „kusjuures arwesse tuleb wõtta § 7 järele saadaw maatasu wõi palgalisa, kui ka üldse õpetajaile elukalliduse lisapalka määrata“ wälja jätta, sellepärast, et kõik § 7 enne juba wälja jäeti. Mis puutub härra rhs. Reintam'i ettepanekusse, et selles paragrahwis kirjutada „üksikute kohtade koolide õpetajaid“ asemele „üksikute kohtade koolisid palgamaksmise suhtes ühest liigist teise arwata,“ siis ei leia mina selles paran-

duses suurt wahet, sest põhipalk on arwatud õpetajaile ja lisapalk käib ju sellega ühes. Nii siis käib see parandus redaktiooni mõiste alla. Härra Uustalu ettepanekuga ma ühinen.

Juhataja **A. Birk**: Aruandja on ühinenud rhs. Uustalu ettepanekuga, nii et ühine ettepanek on: „Palgamaksjatel asutustel on õigus, kohalikka olusid silmas pidades, üksikute kohtade koolide õpetajatele elukalliduse lisapalka määrata.“ Et mingisuguseid parandusi ega täiendusi ei ole tehtud, siis panen § 8 ettelõetud kujul hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawana murega on § 8 wastu wõetud.

Aruandja **W. Päts** (loeb): „§ 9. Peale § 6 tähendatud palga saawad koolijuhatajad eraldi

	1— 2 klassilise kooli juhutamise eest	25 marka kuus.
	3— 4 „ „ „ „	50 „ „
	5— 6 „ „ „ „	75 „ „
	7— 8 „ „ „ „	100 „ „
	9—10 „ „ „ „	125 „ „
Esimene	11—15 „ „ „ „	150 „ „
wariant.	16—20 „ „ „ „	175 „ „
	21— ja rohkema „ „	200 „ „
Teine		
wariant.	11— ja rohkema „ „	150 „ „

Teine wariant wõeti üles haridusministeeriumi ettepanekul, kes sellega ei tahtnud leppida, et üksikud koolijuhatajad wõiksid rohkem kui 11 klassi juhatada ja sellepärast arwas haridusministeerium, et oleks tarwis ka õpetajate palgamääruses ette näha, et kooliõpetaja ei wõiks juhatada mitte rohkem kui 11 klassi ja selle järele tuleks temale ka lisapalk määrata. See ministeeriumi ettepanek oli hariduskommisjonis arutamisel ja hääled langesid otsuse tegemise juures pooleks. Sellepärast paneb hariduskommisjon selle paragrahwi Asutawale Kogule ette kahes wariandis.

E. Asson (sd.): Toetan § 9 teist wariatsiooni: maksta 11 ja rohkem klassi kooli juhutamise eest 150 marka kuus, mitte ainult neil põhimõtetel, millest rääkis praegu kommisjoni aruandja härra Päts ja mis ta selle seletuseks ette tõi haridusministeeriumi poolt, et normaal-koolis üle 11 klassi ei tohi olla. Meie koolides on üle üheteistkümneme klassi ja saab kindlasti ka tulevikus üle 11 klassi olema, nii et see ei oleks ainuke põhjus, kuid toetan seda teist ettepanekut selle-

pärast, et kui meil koolis üle 11 klassi on, ei saa koolijuhataja selle tööga üksi toime; temal on tingimata abi, kas inspektori wõi mõne teise nime kandja. Abi teeb osa tööd ja sellepärast ei ole juhataja õigustatud suuremat palka saama.

N. Kann (krst.): Ma panen ette seda esimest wariatsiooni wastu wõtta ja sellepärast, et meil kahjuks koole olemas on, kus rohkem klasse on kui 11. Meil Tallinnas on niisuguseid õige mitu, kus üle 20 klassi on; neid on ka Tartus olemas. Mis sellesse puutub, et koolijuhatajal abi on, kes osa tööd ära teeb, siis on abi ainult keskkoolide juures, aga algkoolide juures mitte, ja seal peab ikkagi koolijuhataja üksi töö ära tegema ja kõik kohused täitma. Aga ma tahaksin siin teise asja peale rõhku panna.

Nagu ma oma ajal juba näitasin, on meil õige rohkesti algkooliõpetajaid ja ka palju keskkooliõpetajaid ministeeriumidesse ametisse läinud, sellepärast et seal rohkem palka maksetakse. Nüüd on meil just keskkoolide inspektorite ja direktorite küsimus õige terawaks muutunud. Meil on palju koole, kus kuidagiwiisi di-

rektorit ja inspektorit ei saada. Maakon-nawalitsused on sunnitud lehes kuulutuste kaudu direktorid otsima, muidugi on igaühele niisugused kuulutused silma paistnud. Ja isegi Tallinnas on praegu mitu direktori ja inspektori kohta wabad. Kooliwalitsus on mitmele kooliõpetajale neid kohti pakkunud, kuid keegi ei taha wastu wõtta, sellepärast, et direktor mitte palju rohkem palka ei saa, kui kooliõpetaja. Wiimasel ei ole ka seda wastutust, mis direktoril, ega pole waja suwel siin istuda, nagu direktor seda teeb. Panen ette siin järgmised muudatused selles sihis ette wõtta: „Peale § 6-s tähendatud palga saawad koolijuhatajad eraldi“ asemel tuleb § 6 järgmiselt tähendada: „saawad rahwakoolijuhatajad eraldi“. Siin teen § 9 juurde järgmise märkuse: „Kesk- ja erikoolide direktorid saawad 75% rohkem tasu koolijuhatamise eest, kui rahwakoolide juhatajad.“

See ei tarwitaks wist palju lisakrediiti. Wõib olla 50—100 rubla tuleks keskkoolide direktorite palgale juurde lisada, aga selle järeldus oleks, et keskkoolide direktorid oma kohti mitte maha ei jätaks.

A. Weiderman (töer.): Niisama kui meie teiste paragrahwide otsustamisel kooli nõuetest wälja läheme, peame seda ka selle paragrahwi juures tegema. Siin tähendati waremalt, et meil on „kahjuks“ rohkesti niisuguseid koole, millel üle 11 klassi; aga ma pean ütlema, et meil tulewikus weel suurema klasside arwuga koole peaks olema. Asi seisab selles, et praegu meie kool läheb wälja keskmisest õpilase tüübist. Nimelt jagatakse terve õppeaeg teatud arwu aastate peale. Endises koolis oli aastate arw 7—8. Selle juures ei wõetud üksikute õpilaste andeid sugugi arwesse. On ju mitmesuguseid õpilasi; üks õpib ühe teatud kursuse 10 kuuga läbi, kuna teiselt seesama kursus 40 kuud nõuab. Keskmise tüüp tarwitaks selle kursuse läbiwõtmiseks keskmise summa, see on 25 kuud. Praeguses koolis jagataksegi nüüd terve kursus 25 kuu peale keskmise õpilase tüübi järele.

Nüüd kujutage endale ette, et üks anderikas õpilane selle asemel, et 10 kuud õppida, peab 25 kuud sedasama tööd tegema ja nõnda istub ta 15 kuud ilma tegewuseta, kuna teine õpilane aga 25 kuuga kursust jälle läbi wõtta ei suuda ja nõnda teiseks aastaks sama klassi peab jääma, mille läbi ka temal rohkem aega kulutada tuleb, kui seda tarwis. Niisama

wõib ka keskmine õpilane selle süsteemi juures palju rohkem aega ja jõudu kulutada, kui seda tarwis oleks. Ütleme, et ta 10 nädalise haiguse pärast koolist ära jäänud on. Sellega jäi ta teistest 10 nädalat järele ja peab ka teiseks aastaks sama klassi jääma. Nüüd peab ta seal jällegi wana, enneõpitud asja kordama. Ta on sellega 25 nädalat kaotanud, sest keskmine õppeaasta kestab meil 35 nädalat. Niisugune süsteem hoiab lihtsalt arenemist kinni; inimene ei saa terwet oma jõudu ära kasutada. Heal õppijal ei ole juba esimesel aastal küllalt tööd ja halwal õppijal ei ole seda järgmisel aastal. Kui aga õpilasele küllalt tööd ei anta, siis kaotab ta ka tööhimu ja -huwi ära. Niisama kaotab ka see huwi töö wastu, kellel töö üle jõu käib. Nüüd tarwitatakse kõiksugu piitsutamise abinõusid ja upitatakse nõrka õpilast igatwiisi: seal on numbrid, eksamid jne. niisugustest asjadest peame meie loobuma. Klasside süsteem tuleb täiesti muuta, nii et meie kooli tegewus painduwaks muutub. Ameerikas on juba niisugune kord olemas: sealsete koolide klassikursused on 3-me kuulised. Sel puhul kaswaks meil koolide klasside arw kahe- ja kolmekordseks. Muidugi on niisugune süsteem wõimalik ainult suuremates linnades, näiteks Tallinnas ja Tartus, kus lapsi rohkem on.

Weel üks teine põhjus sunnib suurema klassidearwu poolt rääkima: nimelt wõime meie suurema klassiarwu juures kooli paremini warustada. Seal wõiwad olla töökojad, söögisaalid, köögid, arsti wastuwõtmise toad jne. Hakkaksime meie neid asju üksikute wäiksemate koolide juures korraldama, siis läheksid kulud üle jõu. Sellepärast on minu arwamine see, et meie oma kooli juba lähemal ajal selles sihis reorganiseerima hakkaksime. Niisugune süsteem nõuab aga ka koolijuhatajalt palju tööd. Niisuguse suure asutuse majawalitsemise üksi nõuab juba ühe inimese tööd, nii et meie tema juhatajat mitte ühe wäiksema kooli juhatajaga wõrrelda ei wõi. Ka on suurema asutuse juures wastutus suurem, nõuab rohkem intellektuaalset tööd ja sellekohaselt ka tasu. Neil põhjustel panen ette, et selle paragrahwi esimene wariant wastu wõetaks.

J. Tõnisson (rhwi.): Siin on koolijuhatamise eest niisugune tasu määratud, mis ainult wäikeste summade wõrra

tõuseb klasside arvu järele, 25-margalise wahega. Seda ei ole aga nähtawasti silmas peetud, et ühes koolis wõib juhatajal palju rohkem tööd olla kui teises. Wõtame 5—8-klassilise kooli. Seal ei ole klasside wahe mitte nii wäike, et koolijuhataja tööwaewa klassi pealt 50 margaga hinnataks. On koolil rohkem klassisid, nii et ta keskkoolide hulka käib, siis on ka koolijuhatajal palju tegemist teiste kooliõpetajatega. Sest juhatajal tuleb nende wahekorda selgitada ja nende tööd silmas pidada. Koolijuhataja aitab kõike enesearendamise tööd, mis kooliõpetajad peawad eneste kallal tegema, aitab kooliõpetajaid tööle õhutada jne. Niisuguse suurema kooli jaoks on tarwis isiklikku algatust, muidu kool ei suuda seesmiselt mitte areneda, ei suudeta kooliõpetajaid mitte nii kaugele wiia, et nemad oma koolitöö kõrwal enesearendamise ja enesetäiendamise kallal töötada, kui ka kooli tõstmise peale wõiksid mõelda. Sellepärast on keskkoolis ja üldse suuremates koolides niihästi kooli distsipliini ja sisemise pedagoogilise õhkkonna loomiseks, kui ka muu algatuse toomise mõttes koolijuhatajal nii suur tähendus, et neid inimesi ainult koolijuhatajaks wõib wõtta, kellele selleks eriannet arwatakse olewat. Mitte iga kooliõpetaja, kellel isu on selleks saada, ei ole weel sünnis koolijuhatajaks. Wiimane peab teatawas mõttes ka organisator olema. Ei saa sellest, et koolijuhataja walimisel aluseks wõetaks umbkaudu mõni üksik omadus. Seal on palju eriomadusi ja eriandeid tarwis. Sellepärast ütlen weel kord, et niisugused isikud tarwitawad oma waimliste nõuete rahuldamiseks erilisi abinõusid ja sellega ka erilisi kulusid. Kui koolijuhataja ei saa kirjandust muretseda rohkem kui harilik koolitöö seda nõuab, kui ta ei saa orienteeruda kõigil aladel, et seda anda, mis kooliõpilased nõuawad ja mis kool nõuab, siis on kool puudulik. Selles mõttes peab koolijuhatajale eriti kõrgem tasu antama; muidu ei aita see midagi, kui kedagi kooliõpetajatest ainult nagu kooli ülewaatajaks pannakse. Just selles mõttes tuleb suuremate koolide juurest 8-dast wõi 9-dast klassist peale vähemalt paarsada marka koolijuhatajale eritasu wõimaldada. Ja kui kool weel palju suurem on, umbes 15-klassiline, kus koolijuhatamisel palju suuremat jõupingutust tarwis läheb, peab temale vähemalt 250 marka eritasu antama.

Kui arwatakse, et pärast 11. klassi koolijuhataja töö ühesugune on, siis on see eksiarwamine. Kui tõesti suurt kooli waol hoida, kui tahetakse koolis pedagoogilist huwi, kindlat distsipliini luua, mitte sunnitud, waid sisemist enesekitsendamist, mis igas koolis tuleb läbi wiia, mis iga kooliõpetaja peab eneses awaldama, siis peab koolijuhatajale suur waimline jõud ja suur eneseohwerdamine omane olema; ühtlasi peab temale enesetäiendamise wõimalus antama, et ka kooliõpetajatele rohkem abinõusid selles mõttes koolijuhatuses poolt muretsetak. Just selles mõttes tuleb wiimasele rohkem tasu määrata; minu arwates peaks see gradatsioon niisugune olema, et 7—8 klassi 200 ja 15 klassi umbes 250 marka saaksid. Tule ei wõi seda mitte öelda, et see küllalt wähest teistele kooliõpetajatele sünnis ei ole, kui koolijuhatajale nii palju antakse. Sest igaüks kooliõpetaja ei sünni koolijuhatajaks, ja kes selleks sünnib, sellele peab wastu tuldama, et ta oma annet ülesande kõrguselt saaks tarvitada.

J. Piiskar (sr.): Siin on küsimus üles wõetud, nimelt rhs. Kann'i ja Tõnisson'i poolt, et teatawatele koolidele ja teatawatele koolijuhatajatele palka tõstataks. Rhs. Kann põhjendas seda sellega, et olla raske koolijuhatajaid saada, kui neile wõrdlemisi wähe palka makstakse, et koolijuhatajal olla suur wastutus. Rhs. Tõnisson lisab juurde, et kooliõpetaja peab olema organisator, peab kirjandust muretsema jne. See kõik wõib ju olla. Ma ei taha selle wastu rääkida, et tasu tõsta, sest meie poolt kawatsetud palganormid juhatajale ja ka teistele õpetajaile ei ole siiski niisugused, et nende tõstmise wastu rääkida; kuid ma tahtsin tähelepanu selle peale juhtida, mis rhs. Kann'i ettepaneku sisuliseks osaks oli; see on — tema tahab tasu tõsta keskkoolijuhatajaile ja eraldab algkoolijuhatajaid, loeb ühe koolijuhataja töö suuremaks, wastutusrikkamaks, kui teise. Rhs. Tõnisson'i kõnest käis seesama põhijoon läbi. Kui aga wõtta meie tulewiku keskkooli ja seda katsuda nii kaugele jaotada, nagu rhs. Weiderman tähendas, siis on wõimalik ka palganorme muuta. Sennistes keskkoolide kawatsustes jääb keskkool wiieklassiliseks, kuna aga rahwakool 7 aastane on. Peale selle tulewad rahwakooli wäiksed lapsed, kes ei ole sugugi harjunud koolikorraga, keda alles sellesse õhkkonda

wiiaakse ja tööle harjutatakse selles õhkkonnas. Nii on õppijad väiksemad ja kool palju suurem, juhatajal seega palju raskem nii maal kui linnas. Peale selle ei tohi ära unustada, et wallakoolides wõi üldistes maakoolides lapsed elawad kooli juures ja nende järelwalwe ei kesta mitte ainult kuus-seitse tundi, waid hommiku kella 9-st õhtu kella 10-ni. Isegi öösel peab kooliõpetaja teatawas mõttes walwel olema, et kõik korras oleks, ja see oleks ju ometi palju raskem ja wastutawam, kui koolimaja järelwalwus, milleks koolis õieti majawalitseja ametis on. Nii ei leia ma kuidagi õigusstatud olewat, et keskkoolijuhatajaile rohkem palka maksetakse, kui rahwakoolijuhatajaile. Kui ühewõrra kõrgendatakse, selle wastu ma ei kõnele, aga kui ühte liiki teisest eraldatakse, sellega ei saa kuidagi nõus olla.

Mis puutub sellesse wäitesse, et koolijuhatajale kui niisugusele peab täitsa eraldatud seisukoha looma, sest et temal palju tööd on, et ta peab seda põhiheli, mis koolil on, edasi andma, siis leian, et meie kooliõpetajad kõik sellest tööst peawad osa wõtma. Meie peaksime tulewiku demokraatlikkudes koolides üldse direktorite süsteemist taganema, peaksiime nõudma, et koolil juhataja on, aga mitte niisugune direktor, nagu senni on olnud, kes teatawas mõttes koolis isewalitseja oli. On mitmesuguseid juhtumisi olnud, mida mitte tähele panemata ei wõi jätta, kus just hea koolimees sellelt põllult ära läheb, et ta sellele tööle wastu ei saanud, mis ta peale pandi. Tean üht juhatajat, ta asetati küll märksa parematesse tingimistesse kooliõpetajatega wõrreldes, ja kui siiski mõned õppejõud tähele panid, et kooliõpetaja ennast liig tööga koormab, ja temale ettepaneku tegid seda tööd nendega jagada, sest kooliõpetaja kohus on ka kaswatustööst ja kooli organiseerimisest osa wõtta, — siis wabandas tema sellega, et waadake, mina saan nii ja nii suure palga ja minu südametunnistus ei luba seda mitte, et teie muist minu kohustust oma peale wõtaksite. Läks paar aastat mööda, ja mees, kel töö üle jõu käis, wõttis lahti ja läks Wenemaale teatawaks ajaks terwist ja närwe parandama. Nii ei päästa see direktorite süsteem iseenesest veel mitte.

Kui tahetakse, et iga õppejõud peab olema orgaaniline osa koolist ja koolijuhatajaga koos koolijuhatamise tööst tea-

tawas mõttes osa wõtma, siis laiendan ma kõik needsamad nõuded, mis akl. Tõnisson siin tähendas koolijuhatajate kohta, et neil peab hea raamatukogu olema, ja et neil wõimalik oleks ennast oma teadmises täiendada — ka õpetajate kohta. Harilikult on ju koolidel oma raamatukogud olemas, mis ka peaksid igal koolil tingimata olema, mida wõiwad ka koolijuhatajad ja õpetajad tarwitada. Ka igal õpetajal peaks see wõimalus olema, et omale raamatukogu soetada; nii ei leia siis mina, et see ainult koolijuhataja kohta peab käima. Mina isiklikult ei waidle palkade kõrgendamise wastu, kuid waidlen siiski selle wastu, et meie koolijuhatajast luuakse Wene koolide direktor, kes eraldatud seisukorras oli, niihästi aineliselt, kui ka õiguslikult, ja waidlen selle wastu, et keskkoolijuhatajale kui niisugusele tuleb teataw protsent rohkem palka määrata, kui rahwakoolijuhatajale, sest juhataja töö koolides on enam-wähem ühesugune; ja kui meie seda tööd õiglaselt tahame hinnata, siis sel wiisil, et rahwakoolijuhatajatele niisamasugust palka maksta kui keskkoolijuhatajatele.

Haridusministeeriumi esitaja F. Mikkelsoar: Siin on ette toodud põhjendusi mitmet moodi. Mina teeksin nendest hoopis teistsuguseid järeldusi kui tehtud on. Muuseas toonitati seda, et koolijuhataja peab hea organisaator kui ka kaswataja olema ja peab oma kaswatuslikku mõju awaldama õpilaste peale, ja seda osalt õpetajate kaudu. On see nii, siis on selleks tarwis wõimalusi luua. Selleks aga ei ole küllalt 200 kunni 250 margalisest lisapalgast, waid selleks on tarwis waba aega muretseda korraldamise tööks, raamatute lugemiseks jne., seks tuleks ära hoida ka niisugune nähtus, nagu siin toonitati, et Tallinnas koolijuhatajate ja direktorite tööjõust suurtes koolides läheb palju majade walitsemise peale. Ettetoodust teeksin mina järelduse, et koolijuhatajaid tuleks niisugusest tööst wabastada ja mitte nii palju klasse ühe juhataja hoole alla koondata. Järgmistes paragrahwides ja punktides on ära määratud koolijuhataja tundide arw wastawalt juhatawate klasside arwule, ka isegi antawate tundide ülemmäär; tähendab, et juhataja töö wõimaldamiseks on teistsuguseid abinõusid katsetud leida, kui tasu tõstmine. Kui seda teha, mis ühes wariandis ette on nähtud,

et seaduslikult juhutamise tasu tõuseks veel kunni 21-se klassini, siis oleks õieti niisugust seadust maha kirjutada natukene piinlik juba sellepärast, et juhataja, kes 20 klassi juhatab, peab, kui igas klassis normaalne õpilaste arv on, peale 1000 õpilase veel enam kui 20 õpetaja peale mõju avaldama, kõigile oma tööst ja organiseerivast mõjust andma, mis juba võimatu, sest meie jõuame lõpuks selle juurde, et mõjuhulk, mis iga inimese peale temast nagu välja woolaks, nullini alaneb.

Toonitati muuseas ka seda, et on üksikuid hästi ettevalmistatud ja hästi anderikkaid ning osavaid juhatajaid, ja oleks soovitatav, et nende hea mõju alla õige suur asutus koonduks. Kui see ka tõesti nii oleks, siis ei saa ometi lubada, et sellest heast mõjust lõppude-lõpuks kõik ilma jääks. Koolijuhataja peab iga last enam-vähem tundma, peaks õieti ka lastewanemaid tundma ja ka laste kodust elu. Kuidas oleks see võimalik kui tema juhutamisel umbes 1000 õpilast õpiks? Ta ei saaks nädalate jooksul neid igaühte nähagi, ja kuidas oleks siis mõju-avaldamisega? Sellepärast on haridusministeeriumi seisukoht niisugune, et kuidagi moodi ei võiks seaduses nii suurt klasside arvu ette näha; muidugi see on „muu seas“. Üks seadus lubaks suure arvu klasside juhutamise eest tasu, teises keelataks niisugune klasside kulu ära; see ei oleks mitte loogiline. Peale selle tõi akl. Weiderman niisuguse põhjenduse ette, et kool peab rohkem lapse individuaalsete omaduste peale rõhku panema, mispärast poolaasta süsteem sisse seada tuleks, see aga tõstaks klasside arvu. Kui seda nõudmist ka suudetaks tähele panna, ka siis tõuseks klassi arv umbes ühe võrra. Siis tuleks jõuluajal näiteks uuesti lapsi võtta ja ülem klass tõuseks ühe klassi võrra kõrgemale, kuna kewadel aga ometi see aste lahkub ja koolis ei ole ikkagi enam lapsi kui enne, ja klasside arv oleks endine.

Ma võiksin seda pikemalt seletada. Meil on sügisel viis klassi, jõuluajal läheb igast klassist osa õpilasi järgmisse klassi: esimesest teise, teisest kolmandasse, kolmandast neljandasse, neljandast viiendasse, viiendast kuueandasse ja esimesse jäävad ainult need, kes teistega kaasa minna ei jõudnud, ja need, kes esimesse sisse tulid jne., sellega oleme siis viie klassi asemele kuus saanud, kui meie ei tahaks kooli mitte kõige ande-

waesemate laste kohaselt üles ehitada. Sügisel saame samasuguse operatsiooni. Wast ühe klassi võrra tuleks juurde ja ei mitte rohkem — kui mitte igasse klassi ainult 20 õpilast jätta ja sinna juurde veel kõrwalklasse ka luua; kutsekoolid saaksid ehk suurema arvu klasse, kuna aga 20-klassilist kooli kuidagi ette näha ei või. Kui tähendati, et Tallinnas ja võib olla ka mujal, nii suuri koole olemas on, siis igatahes peame sellele joone alla tõmbama, et see „kahjuks“ nii on. Asutaw Kogu ei saa ju ometi seda silmas pidada, mis Tallinnas „kahjuks“ tehtud on, ja seda võtta kui normaalset, soovitatavat nähtust. Seadust ei saa mitte „koolikasarmute“ järele looma hakata.

J. Uustalu (sd.): Ma juhin tähelepanu haridusministeeriumi teise ettepaneku peale, nimelt lehekülge viienda peale. Seal on ette pandud, et koolijuhatajad saavad eraldi maksu 1—4 klassi juhutamise eest 50 marka, kuna see komisjoni poolt wastu võetud kaheklassilise kooli juhutamise eest 25 ja järgmise kahe klassi juhutamise eest jälle 25 — tähendab 50 marka. Hariduskomisjonis on tähelepanu juhitud selle peale, et need järgmised 2 klassi ei too kahekordselt tööd juurde, vaid just kõigerohkem tööd toovad ja seovad esimesed klassid koolijuhataja kooli külge kinni. Nii et esimesed klassid on koolijuhatajale raskemad juhutada, kuna järgmised klassid ei too matemaatilisel kaks korda tööd rohkem juurde; seda tähele pannes panema ette, et hääletamise alla võetaks haridusministeeriumi ettepanek paragrahv 9. kohta. Siis tuleks paragrahv 6 nii: 1—4 klassi juhutamise eest — 50 marka; 5—6 klassi juhutamise eest — 75 marka jne.

J. Reintam (rhw.): Selle paragrahvi järele tahetakse koolijuhatajatele anda eritasu klasside arvu järele, kui klassi mõiste ei ole ära tähendatud. Võidakse öelda, et see iseenesest mõistetaw on, et klassi all mõeldakse kogu õpilasi, kes ühe õpetaja juhatusel ühes ruumis töötavad. Kuid asi ei ole mitte nii. Uues kooliseaduses, mis praegu hariduskomisjonis arutamisel on, tahetakse klassiks lugeda ühte aastakäiku õpilasi. Sellepärast, kui klassi mõiste siin määrata jäetakse, võiks tulevikus palgaksjatel asutustel raskusi ja sekeldusi tulla kooli juhutamise eest tasumaksmi-

sel, nimelt kuidas seda toimetada. Kas maksta selle järele, mitme aasta õpilased koolis õpiwad? Wõi selle järele, mitu üksteisest lahusolewat gruppi lapsi õpib? Suurtes koolides on paralleelklassid, kas neid ka klassideks arwata? Wõi maksta ainult selle järele, mitmeaastaliseks koolikursus loetakse. Sellepärast arwan, et selle paragrahwi juurde tuleks märkus lisada, mis klassi mõiste ära määraks, mille järele asutustel tuleb koolijuhatajatele tasu maksta. Soowitaw oleks järgmine märkus juurde lisada: Klassi all mõistetakse selles paragrahwis kogu õpilasi, keda üks õpetaja ühes ruumis õpetab.

K. Wirma (sd.): Selle eelnõu paragrahw 6. juures anti see eelnõu komisjoni tagasi uuesti läbiwaatamiseks minu arwamise järele just sel põhjusel, et tehtagu kooliõpetajate palgad niisama suureks kui teiste riigiametnikkude palgad on. Kui meie nüüd waatame neid wastuwõetud norme ja juurde lisame nendele ülemmääradele 150 marka, siis saame kokkuwõttes 1525 marka, siis 25 marka suurem, kui teiste ametnikkude ülem palgamäär. Nõnda siis ei oleks see eelnõu kuidagiwiisi kokkukõlas selle ülemmääraga, mis nüüd teistele ametnikkudele kõige kõrgem oleks. Kui seda 150 marka weel 200 või 250 margani tõstaks, siis läheks see ülemmäärast kaugelt üle, nii et juba järjekindluse mõttes, mis tehti, et ülem palgamäär ei peaks üle 1500 mitte minema, ei peaks ka koolijuhatajale üle 150 marga tasu maksma.

Juhataja A. Birk: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja W. Päts: Härra Reintam'i poolt ettetoodud parandus, kus tähendatud on, et klassi all mõista tuleb kogu õpilasi, kes ühes ruumis õpetaja juhatusel all õpiwad, käib komisjoni arwamisega ühte, sellepärast ei saa kahe klassi all mitte mõista õpilasi, kes kahes järgus, aga ühes klassiruumis juhuslikult ühe kooliõpetaja juhatusel töötawad; sarnasel korral, kui seda teisiti mõista, tuleks wälja, et kooliõpetaja peaks tasu saama ühe klassi töö eest kahewõrdselt. Rhs. Reintam'i parandus oleks selles mõttes wastu wõetud. Mis aga sellesse puutub, et 1—2 klassi juhutamise eest 25 marka tuleks tasu anda, nagu rhs. Uustalu ette pani, siis jään mina siin ettepaneku juurde, mida hariduskommis-

jon on teinud, olgugi et see wastu käib ettepanekule, mis haridusminister tegi ja akl. Uustalu parandusele. Komisjonis arwati, et koolijuhutamise eest antaw tasu mitte klasside arwuga igakord ühenduses ei ole; siin toetati selle peale, et kui klasside arw teatawal wiisil ka kaswanud on, siis on koolimaja järelwaatuse töö ja teised kohustused koolijuhatajatel weel rohkem tõusnud, mida vähemaarwulise klasside ja koolijuhutamise juures mitte pole. Härra Wirma'le wastan selle peale kui ta ütles, et kui paragrahw 9 niisugusel kujul wastu wõtta, nagu ta ette on pandud, siis wõiks järeldada, et õpetajad kõrgemat palka saawad, kui kõrgemad riigiametnikud, — et see tema wäide pole õige wäljaarwamise peale põhjendatud, sellepärast et õpetajate palk on 800 marka kuus pluss wõrdlew elukalliduse lisa. Sest see on erakorraline summa ja sellega tuleks siis palk 1075 marka kuus ja kui meie siia juurde arwame weel 21 klassi juhatajale 200 marka, siis teeks see ainult 1275 marka. (E. Asson, sd.: Palgalisa 300 marka.) See ei ole mitte põhipalk, meil on õpetaja palk wõetud ainult põhipalga näol, niisama on ka elukalliduse lisa erakorraline summa, sest see wõib olla on maksew ühes maakonnas, ühes linnas, kuna teises kohas seda mitte ei wõi arwata.

Juhataja A. Birk: On tehtud rhs. Kann'i poolt paragrahw 9 kohta parandus: „Peale § 6-s tähendatud palga saawad rahwakoolijuhatajad eraldi“ jne.

„Märkus. Kesk- ja erikooli direktorid saawad 75% rohkem tasu koolijuhutamise eest, kui rahwakoolijuhatajad.“

Teine ettepanek on tulnud rhs. Tõnisson'i poolt:

„Peale paragrahw 6-s tähendatud palga saawad koolijuhatajad eraldi:

1—2-klassilise kooli juhutamise eest	25 m. kuus.
3—4 „ „ „ „	50 „ „
5—7 „ „ „ „	75 „ „
8—11 „ „ „ „	150 „ „
11 ja rohkem „ „ „ „	200 „ „

Kolmas ettepanek on tulnud rhs. Uustalu poolt:

„Peale paragrahw 6-s tähendatud palga saawad koolijuhatajad eraldi:

1—4-klassilise kooli juhutamise eest	50 m. kuus.
5—6 „ „ „ „	75 „ „
7—8 „ „ „ „	100 „ „
9—10 „ „ „ „	125 „ „
11 ja rohkem „ „ „ „	150 „ „

Neljas ettepanek on tulnud rhs. Reintam'i poolt. Panen ette § 9. juurde järgmine märkus lisada: „Klassi all mõistetakse selles paragrahvis kogu õpilasi, keda üks õpetaja ühes ruumis õpetab.“

Komisjoni aruandja ühines viimase ettepanekuga. Ma arwan neid ettepanekuid järgmiselt hääletada: kõigepealt see parandus, mis on rhs. Kann'i poolt tulnud, peale selle teised ettepanekud selles järjekorras, nagu nad sisse antud: Esimeseks tuleks rhs. Tõnisson'i ettepanek, siis rhs. Uustalu ettepanek jne. Teisi arwamisi selle kohta ei ole. Ma panen rhs. Kann'i paranduse hääletamisele, et § 9 niisugusena välja kujuneks: „Peale § 6-s nimetatud palga saavad rahwakoolijuhatajad eraldi“... ja

„Märkus. Kesk- ja erikooli direktorid saavad 75% rohkem tasu koolijuhatamise eest, kui rahwakoolijuhatajad.“

(Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek tagasi lükatud.

Hääletamisele tuleb rhs. Tõnisson'i ettepanek:

„Peale § 6-s tähendatud palga saavad kooliõpetajad eraldi:

1—2-klassilise kooli juhatamise eest	25 m. kuus.
3—4 „ „ „ „	50 „ „
5—7 „ „ „ „	75 „ „
8—11 „ „ „ „	150 „ „
11 ja rohkem „ „ „ „	200 „ „

(Hääletatakse.) Poolt on 17 häält. Tähtsana, et ettepanekuid mitu on, siis tulewad nad kõik esmalt poolt hääletamisele.

Kes on selle poolt, wastu võtta § 9 rhs. Uustalu poolt ettepanekud kujul:

„1—4-klassilise kooli juhatamise eest	50 m. kuus.
5—6 „ „ „ „	75 „ „
7—8 „ „ „ „	100 „ „
9—10 „ „ „ „	125 „ „
11 ja rohkem „ „ „ „	150 „ „

(Hääletatakse.) Poolt on 25 häält.

Panen hääletamisele komisjoni poolt ettepanekud esimese variandi, mis järgmine on:

„§ 9. Peale § 6-s tähendatud palga saavad koolijuhatajad eraldi:

1—2-klassilise kooli juhatamise eest	25 m. kuus.
3—4 „ „ „ „	50 „ „
5—6 „ „ „ „	75 „ „
7—8 „ „ „ „	100 „ „
9—10 „ „ „ „	125 „ „
11—15 „ „ „ „	150 „ „
16—20 „ „ „ „	175 „ „
21 ja rohkem „ „ „ „	200 „ „

Selle lisaks märkus rhs. Reintam'i poolt: „Klassi all mõistetakse selles paragrahvis kogu õpilasi, keda üks õpetaja ühes ruumis õpetab.“

(Hääletatakse.) Poolt on 33 häält.

Panen hääletamisele komisjoni poolt ettepanekud teise variandi, mis järgmine on:

„§ 9. Peale § 6-s tähendatud palga saavad koolijuhatajad eraldi:

1—2-klassilise kooli juhatamise eest	25 m. kuus.
3—4 „ „ „ „	50 „ „
5—6 „ „ „ „	75 „ „
7—8 „ „ „ „	100 „ „
9—10 „ „ „ „	125 „ „
11 ja rohkem „ „ „ „	150 „ „

(Hääletatakse.) Poolt on 15 häält.

Ükski ettepanek ei ole absoluutset enamust saanud. Sellespärast tuleb neid uuesti ja juba poolt ja vastu hääletada. Kõigerohkem hääli sai komisjoni esimene variant — 33 häält. Siis rhs. Uustalu ettepanek — 25 häält, rhs. Tõnisson'i ettepanek — 17 häält ja lõpuks komisjoni teine variant.

(Hääletatakse.) Ettepanekud on järgmiselt hääli saanud: komisjoni teine variant — poolt 38, vastu 32; rhs. Uustalu ettepanek — poolt 10, vastu 45; komisjoni esimene variant — poolt 21, vastu 45. Sellega on vastu võetud komisjoni II variant ühes rhs. Reintam'i märkusega.

Aruandja W. Päts (loeb): „§ 10. Nädalatundide arv on 24—30, misjuures mitmes koolis antavad tunnid ühte arwatakse. Tundide arwu määramine tähendatud piirides iga üksiku õpetaja kohta õppeainete iseloomu ja kasvatustöö ülesannete kohaselt jääb pedagoogika nõukogu hooleks, kes selle juures arwesse võtab kõik õpetajate kohused (raamatukogu hoidmine ja raamatute väljaandmine, klassijuhatus, korrapidamine, kirjalikud tööd, füüsiliste ja keemiliste katsete ettevalmistamine, asetatetunnid jne.).

Märkus 1. Õpetajad, kellel ühe ja sama asutuse koolides vähemalt 24 nädalatundi on, saavad palga § 6. tähendatud määral. On aga tundide arv nädalas alla 24, siis maksetakse tasu tundide arwu järele iga nädalatunni kohta $\frac{1}{30}$ osa § 6-s tähendatud palgast.

Märkus 2. Rahwakoolijuhataja annab iga klassi kohta 2 tundi nädalas vähem temale määratud tundide arwust, kuid mitte alla 12 tunni.

Märkus 3. Kesk- ja kutsekoolijuhataja annab iga juhatatava klassi kohta 2 tundi nädalas vähem, kui õpetaja tundide alammäär, kuid mitte üle 15 ega alla 6 tunni nädalas.

Märkus 4. Inspektor kesk- ning erikoolides saab peale õpetaja palga (§ 6) veel poole koolijuhataja eripalga suuruse lisapalga ja annab 12—15 tundi nädalas.“

Pean tähendama, et § 10. 4-da märkuse kohta on haridusministeeriumilt isearwamine komisjonile antud, ühes isearwamise põhjendusega.

„§ 10. märkus 4-da juurde: See märkus tuleks järgmiselt wastu võtta: „Inspektor kesk- ning erikoolides saab õpetaja palga ja annab 12—15 tundi nädalas.“

Põhjendus: Inspektori amet peab tulewases 4—5-klassilises kesk- ja erikoolis puuduma; praegustes kesk- ja erikoolides on tema kohused ainult vähe suuremad, kui klassijuhataja õpetaja kohused; nende kohuste täitmise võimaldamiseks on temale pool vähem nädalatundide arw määratud, kui õpetajale (12—15 tundi 24—30 asemel).

J. Uustalu (sd.): Ma teen ettepaneku § 10. märkus 2-ses „rahwakoolijuhataja“ asemele panna „algkoolijuhataja“. Peale selle juhin tähelepanu haridusministeeriumi komisjoni antud isearwamise kohta märkus 4. juurde ja panen ette, et haridusministeeriumi isearwamist tähele pannes § 10. tähendus 4 järgmiselt wastu võetaks: „Inspektorid kesk- ja erikoolides saavad õpetaja palga ja annavad 12—15 tundi nädalas.“

W. Ernits (sd.): Juba selle seaduseelnõu teisel lugemisel tähendasin selle peale, et tundide arw keskkoolis 24—30 tundi nädalas mitte normaalne pole, iseäranis kui arwesse võtta algajat õpetajat, kelle kohta see arw täitsa võimatu on. Kuid palju tuleks meil oludega rehkendada ja ajutiselt suurem arw võtta. Sellepärast tuleks muudetud § 10 järgmiste märkustega wastu võtta:

„§ 10. Nädalatundide arw on 24—30 rahwakooli klassides ja 18—24 keskkooli klassides.“

Märkus 1. Erakorralistel oludel on lubatud ka keskkooli klasside nädalatundide arwu 24—30 suurendada.

Märkus 2. Kui õpetajal on tunde niihästi kesk-, kui rahwakooli klassides, siis tulewad nad tasu mõttes ühtlustada, keskkooli klassides antawate tundide arwu $\frac{1}{3}$ kaswatades.

Märkus 3. Märkus 1. endise redaktsiooni juurde arwatud + 18 tundi keskkooli klassides ehk 24 tundi rahwakooli klassides $\frac{1}{30}$ ehk $\frac{1}{24}$ palgast.

Märkus 4, 5, 6. Märkus 2, 3, 4 endises redaktsioonis.“

(J. Westholm, rhw.: Kas ületundide eest tasu võib anda?)

Selle tasu võiks maksmata jätta. Ma juhin tähelepanu selle peale, et mõnes õppeaines, nagu Saksa keeles ja mõnes muus asjas on võimalik juba praegugi normaalset tundide arwu maksma panna, kuna näiteks Eesti keele õpetamisel seda praegu ei saa läbi viia. Peaks võtma seaduseks normaalse aluse, aga mitte seda, mida peame kahe-kolme aasta pärast muutma. Kui kooliõpetaja annab 30 tundi nädalas, siis ei suuda ta mitte see olla, mis ta peaks olema.

J. Piiskar (sr.): Rhs. Ernits'i ettepanek toob paragrahwi uue põhimõtte, mis räägib meie endistele otsustele wastu. Kui meie wastu võtsime paragrahwi, et õppejõudude põhipalk peab ühesuurune olema, ja nüüd siin wastu võtame niisuguse paragrahwi, et ühes osas, alamates klassides, antakse 24—30 tundi ja teistes 18—24 tundi, igatahes väiksem arw tunde, siis ei ole põhimõttest mitte enam kinni peetud. On alles küsimine, mis ei ole ära otsustatud, kus töö raskem on, kas wanemates või alamates klassides. Rhs. Ernits'i ettepanekust järgneb, et wanemates klassides töö raskem. Ta on küll teistsugune, kuid kas ta sellepärast rohkem nõuab õpetajalt tööd, kas ta rohkem hoolt nõuab, see on alles küsimine. Ma omalt poolt tahaksin rääkida selle wastu, et keskkooli wanemates klassides, kus on rohkem teaduse edasiandmine, kus on rohkem ikkagi inimeste tööle rakendamine, kes ise oskavad juba iseseiswat tööd teha, on töö palju kergem kui alamates klassides, kus tuleb noori õpilasi just tööle harjutada, kasvatada. Seal on töö wastawalt suurem, kuigi pakutawa aine hulk iseenesest

wäiksem on. Ja sellepärast, et see küsimus mitte lõpulikult selge ei ole, kas keskkoolides töö raskem on või lihtsam, vähemalt õpetajate eneste ringkondades ei tunnistata seda — ei saa rhs. Ernits'i ettepanekut wastu võetavaks pidada.

Mis puutub sellesse, et tundide arv iseenesest suur määratud, selle peale ma tähendasin selle seaduseelnõu esimesel lugemisel. Ja selles mõttes tuleks § 10 muuta, kui tahetakse temast teha alalist, kauema aja peale tehtud seadust. Kui tema jääb aga ajutiseks üleminekuaja seaduseks, siis, arvan mina, võiks see norm sisse jääda. Siis ainult võiks tema poolt hääletada, muidu peaks vastu vaidlema, sest loomulikkudes oludes on see tundide arv tingimata suur.

Juhataja **A. Birk**: Sõna on aruandjal lõpukokkuvõtteks.

Aruandja **W. Päts**: Hariduskomisjon arwas, et tundide arv praegustes koolides tuleb tingimata õpetaja kohta 24—30 ja hädakordadel veel suuremgi välja, nii et kuidagi viisi ei või ette näha, et lähemas tulevikus ühele õpetajale võimalus antakse koolis 18—24 tunni juures kõik oma töö ära teha. Sellepärast arwas ka hariduskomisjon, et võiks õpetaja palgamäärusesse sisse võtta märkuse, mille järele õpetaja töö oleks fikseeritud 24 kunni 30 tunnini ja üle selle arwu tuleks tundide andmine ebaloomulikuks nähtuseks arvata. Sellepärast toetan ma ka siin hariduskomisjoni ettepanekut, et õpetaja poolt antaw tundide arv jääks 24—30 peale, pealegi, et see meil siin ainult ajutine palgamäärus on.

Siis mis puutub siin märkus 2 kohta tehtud parandusse, et sõnade „rahwakooli-juhataja“ asemele tuleks panna „algkooli-juhataja“, sellega võib ühineda, sest juba § 3 on sõna „algkooliõpetaja“ tarvitusele võetud. Mis puutub parandustesse, mis märkus 4 kohta soovitatakse, see on, et inspektorile mitte lisapalka ei maksetaks, siis tähendan, et olukordades, kus inspektori hoole all õige suured koolid on, nagu Tallinnas ja mõnes teises linnas, siis on inspektori töö siin väga raske ja on juba nähtusi ette tulnud, et inspektori kohustäitjaks ei taha keegi õpetaja hakata. Inspektor peab hommikul warem kui teised õpetajad ja õpilased kooli tulema, ja lahkub kõigewiimasena. Kui inspektorile jätta ainult võimalus anda 12—15 tundi nädalas, ja mitte mingit muud lisatasu ei

anta, siis oleks see ometi suur eneseohwerdamine mõne õpetaja poolt, kui ta inspektoriks hakkab, kuid neid ideaalseid inimesi leidub wist vähe. Kui koolielu korraldamises ei taheta takistusi teha, siis leian tarwiliku olevat inspektorile keskkoolis tema töö eest eratasu määrata, ning jään selle põhjenduse juurde, et märkus 4 § 10 juures nii vastu võetaks, nagu see komisjoni poolt on ette pandud.

Juhataja **A. Birk**: Sisse on tulnud järgmised ettepanekud: 1) Märkus 2. § 10 juures „rahwakooliõpetaja“ asemele „algkooliõpetaja“ panna. Et selle parandusega komisjoni aruandja ühines, siis tuleb see parandus ühes komisjoni ettepanekuga hääletamisele. Siis teiseks, rhs. Uustalu poolt ettepanek „Inspektor keskn- ning erikoolides saab õpetaja palga ja annab 12—15 tundi nädalas.“ Peale selle on terwe rida parandusi rhs. Ernits'i poolt, mis järgmiselt käiwad: „§ 10. Nädalatundide arv on 24—30 rahwakooli klassides ja 18—24 keskkooli klassides.

Märkus 1. Erakorralistel oludel on lubatud ka keskkooli klasside nädalatundide arwu 24—30 suurendada.

Märkus 2. Kui õpetajal on tunde niihästi kesk- kui rahwakooli klassides, siis tulewad nad tasu mõttes ühtlustada, keskkooli klassides antawate tundide arwu $\frac{1}{3}$ kaswatades.

Märkus 3. Märkus 1 endine redaktsioon + 18 tundi keskkooli klassides või 24 tundi rahwakooli klassides; $\frac{1}{30}$ või $\frac{1}{24}$ palgast.

Panen parandused hääletamisele. Kõige esiteks on rhs. Uustalu ettepanek märkus 4 kohta. (Hääletatakse.) Nähtaw enamuse on vastu, sellega on see ettepanek tagasi lükatud. Edasi tulewad rhs. Ernits'i parandused, et esiteks § 10 esimene lause saaks järgmiselt redigeeritud: Nädalatundide arv on 24—30 rahwakooli klassides ja 18—24 keskkooli klassides. (Hääletatakse.) Nähtaw enamusega on parandus tagasi lükatud. Selle paranduse tagasilükkamisega langewad ka teised rhs. Ernits'i parandused ära. Hääletamisele tuleb nüüd § 10. selles redaktsioonis, nagu komisjon on ette pannud. (Hääletatakse.) Nähtaw enamusega on § 10. vastu võetud.

Aruandja **W. Päts** (loeb): § 11. Üle § 10. tähendatud tundide arwu ülem-

määra (30) võib õpetaja anda ainult tun-
giwa tarwe korral pedagoogika nõukogu
ettepanekul kooliwalitsuse loaga, mille
juures lisatundide eest eratasu makse-
takse.

Märkus. Õpetaja, kes täie palga
saab, võib kõrwalist palgalist ametit pi-
dada, kui see ei takista koolitööd, ainult
kooliwalitsuse sellekohase loaga.

J. Uustalu (sd.): Siin selles märku-
ses on öeldud, et õpetaja võib kõrwalist
palgalist ametit pidada ainult kooliwalit-
suse loaga. Võib olla on see märkus
hästi mõeldud, kuid wist natuke halwasti
välja öeldud. Selle märkuse põhimõte
on õige, et nüüd, kus kooliõpetajaid vähe
on ja kus nende jõudu peab rohkem kooli
juurde koondama, et siis ka neid wabalt
ei wõi lasta muid ametid pidada. Teiste
ametite pidamiseks, nagu selles märkuses
öeldud, on kooliwalitsuse luba tarwis.
See on natuke bürokraatlik demokraat-
likkudes oludes. Võib küll ette kujutada,
et ametasutused demokraatlikud on, kuid
siiski võib ette tulla, et kooliwalitsus nii-
suguste isikute käes on, kes lihtsalt isik-
likus arwamises kooliõpetajat kõrwalist
ametit pidada ei lase. Ma selle kitsen-
damise wastu ei ole, seda võib ju teha,
kuid ma arwan, et seda, kas kooliõpe-
taja muudes ametites tegew võib olla,
seda peaksid kooliõpetajad ise üksisele
ütlemale, kas nad lubawad wõi mitte. Sel-
lepärast panen ette: „Õpetaja, kes täie
palga saab, võib kõrwalist palgalist ame-
tit pidada, kui see ei takista koolitööd,
ainult selle õpetajate ametiühisuse loaga,
kelle piirkonnas kool asub.“ Ma arwan,
et kooliõpetajate ametiühisus võib nii-
sama kompetent olla kui kooliwalitsus.
(Wahelhüüe: See läheb päfis
hulluks juba!)

Juhataja A. Birk: Sõna on aru-
andjal.

Aruandja W. Päts: Ma arwan,
et kui meie Eesti kooli loome, ja Eesti
kooliwalitsust tahame ükskord korral-
dama hakata, siis peab meil ka niisugune
kooliwalitsus olema, kes täiesti demo-
kraatlikul alusel on walitud ja keda meie
kõik usaldame. Meie nii kaugele wist küll
ei ole jõudnud, et meie kõiksuguseid kõr-
walisi ametiühisusi selleks tunnistame,
kes kooli üle walitsewad. Hariduskom-
misjon seisab sel seisukohal, et kooliwa-
litsus, kes kooli üle walitseb, demokraat-
lik on ja sellepärast peab õpetajatel tema

wastu täielik usaldus olema. Lubade
andmine õpetajatele ühe wõi teise asja
kohta ei tohi mingisuguse ametiühisuse
käes olla, keda võib olla mõnes maakon-
nas olemaski ei ole.

J. Piiskar (sr.): Ma panen ette
seda märkust välja jätta, sest tegelikult,
kui kooliõpetaja läheb hangeldamise
peale, siis võib kooliwalitsus seda alati
keelata. Märkus tuleks täiesti maha kus-
tutada.

Juhataja A. Birk: Komisjoni
aruandja lõpusõna ei tarwita. Selle para-
grahwi kohta on kaks ettepanekut: Rhs.
Uustalu ettepanek seda märkust teisiti
redigeerida ja rhs. Piiskar'i ettepanek
märkust täiesti välja jätta. — Rhs. Uus-
talu on ettepaneku tagasi wõtnud, sellega
tuleb ainult akl. Piiskar'i ettepanek hää-
letamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa
enamusega on ettepanek
wastu wõetud. Kas soowitakse
häälte lugemist? (Wahelhüüe: Lu-
geda.) Kes on selle poolt, et märkus välja
jäetaks? — 38 häält. Kes on selle wastu?
— 27 häält. Sellega on see mär-
kus välja jäetud. § 11 tuleb hääleta-
misele muudetud kujul. (Hääleta-
takse.) Nähtawa enamusega on
§ 11 wastu wõetud.

Aruandja W. Päts (loeb): § 12.
Peale palga maksetakse õpetajaile pere-
konna toetusraha riigiwalitsuse poolt üle-
riiklikkude määruste ja normide järele.

Juhataja A. Birk: (Hääleta-
takse.) Nähtawa enamusega on
§ 12 wastu wõetud.

Aruandja W. Päts (loeb): § 13.
Rahwakooli õpetajate põhi- ja lisapalga
maksab linna- wõi maakonnawalitsus,
kuna kesk- ja erikoolide õpetajate põhi-
ja lisapalga riigiwalitsus maksab. Kor-
teriraha maksab asutus, kes kooli ülewal
peab.

Märkus. Kui kooli ülewalpeo kulud
on mitme asutuse kanda, siis lepiwad
need omawahel kokku, missugune neist
palga väljamaksmist toimetab.

J. Uustalu (sd.): Panen jällegi ette
„rahwakooli õpetajate“ asemele wõtta
„algkooliõpetajate“.

J. Piiskar (sr.): Meie õpetajate palk
seisab koos põhipalgast, lisapalgast ja elu-
kalliduse lisast. Et redaktsioon selgem

oleks, panen ette niiwiisi lugeda: „Algkooliõpetajate põhi-, lisapalga ja elukalliduse lisa maksab linna- ehk maakonnawalitsus jne.“

A. Weiderman (töer.): Nagu teada, kawatsetakse meil praegu algkooli ümber muuta, keskkooli kursuse läbiwõtmise aega lühendada, rahwakooale aga selle wastu suurendada. Ministeerium kawatseb juba lähemal ajal keskkoolide alamaid klasse algkoolideks tunnistada, ja sellest paragrahwist wälja minnes tuleks alamate klasside õpetajatele palka maksta linna- ja maakonnawalitsuste poolt, — kuna wanemate klasside õpetajatele riigivalitsus maksaks. Õppejõud praegustes keskkoolides töötawad niihästi alamates kui ka wanemates klassides ja nüüd läheks üks osa palka omawalitsuse kanda, teine osa riigi kanda. See on tegelikult siis väga raske. Ka muutub sagedasti tundide wahekord alamates ja ülemates klassides, mis palga wäljaarwamist suuresti raskendaks. Et seda ära hoida, panen ette järgmise märkuse: „Keskkoolide õpetajateks loetakse ka senniste keskkoolide alamate klasside õpetajaid senni, kunni mainitud alamad klassid ülematest iseseiswa koolina lahutamata on.“

J. Reintam (rhw.): Et § 6 elukalliduse lisa sisse wõeti, siis peab muidugi ka § 13-s ära tähendatud olema, missugune asutus seda maksab. Kuid minu äranägemise järele ei peaks elukalliduse lisa maksmist mitte pandama maakondade ja linnade peale, waid selle peaks riigivalitsus oma õladele wõtma. Sest muidu tuleks nähtus, et maakonnad, mis oma asukoha poolest niisuguses seisukorras on, et neis elu kallim on, kuid nende halwa maapinna ja muude olude tõttu ometi palju kehwemad, raskesse seisukorda satuksid ja ei suudaks õpetajatele palka maksta. Kehwa pinnaga maakond on näiteks Harjumaa, ta on palju kehwem kui Järwamaa ja Wiljandimaa tema naabruses, ja et temas elu palju kallim, kui mujal maakondades, siis läheks Harju maakonnale suure lisatasu maksmine üle jõu käiwaks koormaks. Siin peaks riik appi tulema. Ehk wõtame näiteks Setumaa wõi Narwa ümbruse wõi Saaremaa; wiimases on elu küll palju odawam kui mujal, kuid maakond ise weel palju waesem. Elukalliduse lisa maksku riik. Panen ette sõnade „lisapalga“ ja „riigivalitsus“ wahale järgmi-

sed sõnad „ning kõigi koolide õpetajatele elukalliduse lisa.“

J. Piiskar (sr.): Ma ühinen selle ettepanekuga ja wõtan oma ettepaneku tagasi.

Haridusminister J. Kartau: Siin selle paragrahwi juures puudutatakse küsimust, mis nähtawasti ligemal ajal suure muudatuse koolielus sünnitab, — nimelt kesk- ja algkooli jaotamise mõttes. Praegu loetakse keskkooliks kõik klassid, kus õpiwad lapsed keskelt läbi neljandast õppeaastast alates. Sest harilikult tuleb enne gümnaasiumi ja realkooli esimest klassi kolm aastat õppida, nõnda et neljandast õppeaastast peale, see on esimesest klassist peale, algab keskkool. Tähendab, et sellest klassist peale tuleks nähtawasti, kui meie muudatust ette ei näe, uue seaduse järele palka maksta riigikassast keskkooliõpetajatele. Praegu on kawatsusel aga suuremad muudatused koolikorralduses ja osa sellest, nimelt algkooli seadus, on praegu läbitöötamisel Asutawa Kogu hariduskommisjonis. Seal nähtakse ette 7-aastane algkool; nimelt loetakse 7 esimest õppeaastat algkooliks, kuna järgnewad õppeaastad kawatsuse järele, mis haridusministeeriumis praegu wäljatöötamisel, keskkooliks loetakse; neid järgnewaid õppeaastaid oleks 5. Praegu on hariduskommisjon selle algkooli kawatsuse wastu wõtnud selles mõttes, nagu haridusministeerium ette pani. Algkool on 7-aastase kursusega. Et ligemal ajal see kawatus meil Asutawas Kogus ette tuleb ja wist läbi läheb, nii palju kui praegu hariduskommisjoni arwamisest näha, siis ei oleks mitte otsarbekohane arutamisel olewas palgaseaduses teist kawa algkooli ja keskkooli klasside wahekorra äramääramisel aluseks wõtta, kui see, mis nähtawasti ligemal ajal kooliseaduses läbi läheb. Sellepärast paneksin mina ette juba nüüd selles seaduses palgamaksmise juures ära märkida, et keskkooli klasside all mõeldakse neid klasse, kus õpiwad lapsed 8-dast õppeaastast alates. Panen ette järgmise märkuse selle paragrahwi juurde: „Keskkooli klassideks loetakse neid klasse, mis seitsmendast õppeaastast kõrgemad on“, nende kawatsuste järele, mis praegu hariduskommisjonis.

N. Kann (krst.): Härra haridusminister on väga tõsist küsimust puudutanud, ja ma arwan, et selle kohta meil

täna juba sõna wõtta tuleb, kuidas meil kawatsetakse 7-aastast algkooli sisse seada. Selle kawatsuse juures oli see mõte, et 7-aastane algkool jaguneb veel ära, nii et alguses oleks 4 õppeaastat ja siis järgnewad 3 aastat, edasi tuleks 5-aastane keskkool. Nüüd aga, kus meie hariduskommisjonis kooliseaduse küsimust arutame — ma ei tea, ma olen seal paar wiimast korda puudunud — kas seal algkooli kaks järku juba otsustatud on wõi mitte, kuid igatahes tahtsin selle peale tähelepanu juhtida, et kuidagiwiisi wõimalik ei ole vähemates linnades ja alewites 5-klassilist keskkooli sisse seada, kuna algkool 7-klassiline oleks, ja nimelt järgmistel põhjustel: kõigepealt pean ütleva, et 7-aastases algkoolis wõi rahwakoolis saab täitsa teine süsteem olema kui keskkoolis. Algkoolis peab kooliõpetaja kõik ained õpetama nii, et ta terwes klassis õpetab rehkendust, joonistust, keeli jne. Teine asi on keskkoolides: Seal peab eriteadlane oma õppeainet õpetama. Nii peawad keskkoolides praeguste keskkoolide wanemates klassides matemaatikat õpetama need, kes matemaatikat on ülikoolis õppinud, keeli need, kes keelteadust õppinud ja ajalugu, kes on ajalugu õppinud. Kui meie 7-klassilised algkoolid awame, kus klassi-õpetamise süsteem maksew on, mitte aine-õpetamise süsteem, ja tulewad meil 5-klassilised keskkoolid, siis ei ole neis 5-klassilistes keskkoolides nii palju tunde ühes õppeasjas, et meie wõiksim määrälised kooliõpetajad ametisse palgata, meil tuleksid seal ainult tunniandjad ja ka neid ei leiduks. Kujutame ette — kuskil vähemas linnas on awatud keskkool. Seal tuleb palgata kooliõpetajad, kuid ajaloo tunde näiteks oleks kõigest 10, tähendab selle 10 tunni jaoks peab kooliõpetaja palkama. Ma arwan, et me ei saa ühtegi kooliõpetajat 10 tunni jaoks. Ajaloo kooliõpetaja ei wõi ju matemaatikat wanemates klassides õpetada. Selleks otstarbeks peaks tema 2 fakulteeti lõpetama, nimelt ajaloo ja matemaatika fakulteedid. Niisamasugune lugu on keeltega. Hariduskommisjonis oleme juba selle kohta omawahel läbi rääkinud ja meie oleme arwamisele jõudnud, et wahest Eesti keele jaoks, kui igas klassis on kuus wõi wiis tundi, oleks wõimalik ühe terve kooli jaoks õpetajat leida.

Kui nüüd algkoolis ja ülemas algkoolis kooliõpetajad klasside kaupa õpetawad kõiki õppeasju, siis ei ole seal kah enam

tarwis spetsialisti. Tähendab, ainult sel juhtumisel, kui algkoolis ja kõrgemas algkoolis õppeaineid eriteadlased õpetama hakkawad, leiab kooliõpetaja, kes wast joonistuse tunde annab, alg- ja keskkoolis kokku tunnisüsteemi juures soowitawa arwu tunde. Seminaaris peab kooliõpetajaid niiwiisi ette walmistatama, et nad õpilasi igas õppeasjas algkoolis õpetada wõiksid. Et sellest raskusest üle saada, tuleb ka seda lubada, et mitte üksnes 5-klassilised keskkoolid ei tuleks, waid ülemjärg rahwakoolist ühendataks keskkooliga. Sel kombel oleks tulewikus niisuguseid koole, kus algkool wõi rahwakooli 4 aastane algaste ja 3 aastane ülemalgkool ühendataks. Teiseks tuleks ka ühendada keskkooli ja kõrgema algkooli klasse. Sel kombel tekiks teine koolitüüp 8-aastase kursusega. Kui meie niisuguseid 8-aastaseid koole lubame, siis on wõimalik kooliõpetajaid saada, ja pealegi tuleb niisuguseid koole maakonnalinnades awada, sest wastasel korral ei leiaks linnad ja alewid mitte eriteadlasi, kes nõus oleksid seal poole wõi kolmandiku palgaga teenima. Sellega ei eita ma wõimalust, et ka 7-klassilised koolid olla wõiwad. Meie tunnistame wist kõik ühtluskooli printsiipi ja püüame selle poole, et seda ellu wiia, kuid ühtluskooli printsiip ei keela 8-aastaseid koole awada. Nii kujutan ma omaile ette, et meil siin pealinnas ja ka maakonnalinnades wõiksid olla keskkoolid, mis on 8-aastased, ja need 8-aastased keskkoolid on ühendatud kõrgema rahwakooli järguga. Teistmoodi meie kuidagi sest üle ei saa, sellepärast, et tundide küsimus tuleb arwesse wõtta. Teiseks aga wõiwad ka wiieklassilised keskkoolid olla, kuhu 7-aastase algkooli lõpetajad sisse astuda wõiwad.

Nüüd tahaksin ma selle poolt veel rääkida, mida härra Weiderman seletas. Kui riik hakkab abi andma linnadele 5. klassist alates, see on pärast 7. õppeaastat ja praeguse keskkooli algklassid muutuwad rahwakooli klassideks, siis kaotaks linn, kes praegu eri- ja keskkooli ülewäl peab, sellega rohkem, kui ta wõidab, sellepärast, et keskkooli ja erikooli alamates klassides linn siis enam õpperaha kooliõpilastelt wõtta ei saa. Mina arwan niisama nagu härra Weiderman, et niikaua kui algklassid keskkooli küljest seadusandlikul teel lahutatud ei ole, tuleb neid klasse keskkooli külge arwata ja kroonu peab kõigile kooliõpetajaile, kes praegus-

tes keskkoolides õpetawad, ükspuhas kas alamates wõi ülemates klassides, selle seaduse järele palka maksuma.

H. Kuusner (rhw.): Ma pean wastu waidlema sellele parandusele, nimelt puudutab see õige tuntawalt kohaliku omawalitsuse wäljaminekuid. Haridusministri suust kuulsime kawatsusi, mis ka ühe teise ministeeriumi kawatsusi kirjeldab. Seal olid suured hoolekande kawatsused olemas, soowitati neid kuidagi keskwalitsuse kätte wõtta ja seal lahendada, et kohalik omawalitsus nendest wabastaks; nüüd on kohalik omawalitsus, kelle sissetulekuallikad piiratud on, niisugusesse raskesse seisukorda pandud, et wõimatu on ilma riigi laenuta, riigi abita oma otsekoheseid ülesandeid täita ainult selle põhja peal, et tulewikus mingisugune kawatsus on, ja ma arwan, et need kawatsused niisamuti nagu teistel aladelgi pikaks weniwad, ja tahetakse sellega kohalikele omawalitsusele koorem peale panna, enne kui tal wastawad sissetulekud ära määratud oleksid. Endisel ajal, endise riigikorralduse juures peeti keskkoolid ülewal keskwalitsuse poolt. Nüüd, kui see parandus wastu wõtta, siis tuleks lõppude-lõpuks wälja, et kohalikud omawalitsused, kes lootsid, et õpetajate ülewälpidamine läheb nüüd keskwalitsuse kätte, vähemalt keskkoolides, peawad ikkagi edasi kulusid kandma. Tuleb wälja, et keskwalitsus sellest ikkagi wabaneb ja kohalik omawalitsus on sunnitud ka neid palku oma sissetulekutest maksuma. Ülepea on ebaloomulik nähtus keskkohast palganorme kohalikkudele omawalitsustele peale sundida, teatawate normide järele palka maksuma sundida, kuna keskkohast wastawaid sissetulekuid ei muretseta. Neid kohustusi meie kohalikkudele omawalitsustele peale panna ei saa, sest need on praegu õige täbaras rahalises seisukorras. Ja ma arwan, et meie kinnitame siin ainult ajutiselt palganormid, need ei ole mitte lõpulikud palgamäärused, ja ma arwan, et ei ole sugugi tarwis ette wõtta niisugust määruse otsustamist, mis kohalikkudele omawalitsustele igatahes suured kohustused peale paneb.

Haridusminister J. Kartau: Härra Kann näeb siin raskust-nimelt sarnase kooli korraldamise juures, mis praegu wälja arenemisel on: nimelt 7-aastane algkool ja 5-aastane keskkool. Näeb raskust just selles, et ei ole wõimalik 5-aastases keskkoolis wiia läbi spetsialistide

ametissepanemist. Teataw põhi on sellel tõesti all, aga seisukord ei ole mitte sarnane, et tekiks olek, mis wõimatuks teeks 5-aastase keskkooli. Selge on, et kui kuskil oleks üksik keskkool, siis wõimalik ei oleks kõiki spetsialiste ametisse panna. Kuid ei ole keskkooli awamine wõimalik sisuliselt seal, kus oleks ainult keskkool ja muid koole mitte. Niisugune seisukord ei ole kuidagi ettekujutataw. Keskkoolid asutatakse enam-wähem nähtawatesse keskkohadesse. (J. Tõnisson, rhw.: Alewitesse tingimata ka.) Üksikutesse alewitesse ka, see on kindel. Ja kus on keskkool, seal on vähemalt üks kõrgem algkool ja peale selle veel algkooli alamaid osasid, — teisiti ei saa seda asja ette kujutada. Ja seal on juba siis alati wõimalik õppejõude jaotada ja korraldada, et keskkoolis spetsialiseeritud õpetamine iga aine alal wõimalik oleks, ja see peab ka tingimata wõimalik olema. Selge on, et iga asja juures on raskusi, kuid neist peab üle saama.

Mis puutub siin minu eelwiimasesse kõnelejasse, siis pean ütleva, et hirmus kerge käega tulewad inimesed kiwa pilduma sinna, kus tööd tehakse. Peaks olema natuke ettewaatlikum. See ei ole õige, et haridusministeeriumis tehakse tööd pikkamööda. Haridusministeerium teeb tööd selle teadmise, et seadused peawad olema walmis sügiseseks koolitöö alguseks; praeguse korra juures ei ole aga wõimalik nende kiire läbiwiimine. Mis puutub aga otsekohe sellesse küsimusse, mis meil praegu kõne all on, siis on õigus, et ei saa seda küsimust siin kohal täiesti põhimõttelikult arutama hakata, sest see on teise seaduse sisuline küsimus. Aga et meil siin tingimata tarwis on ära määrata, kus lõpeb algkool ja algab keskkool, kuna meil jutt on uuest keskkooli tüübist, mis oma klasside arwu poolest muutumas on, on waja mingisugune mõõt ära määrata. Ma kriipsutan just seda alla, et nende andmete põhjal, mis on haridusministeeriumil ja hariduskommissjonis, on kaunis selge, et meil läheb läbi 7-aastane algkool. See on ära määratud seaduses, mis sisse antud ja hariduskommissjonis juba teisel lugemisel läbi minemas. Ja ka 5-aastane keskkool. Ja sellepärast, et see nähtawasti läbi minemas on, siis on soowitaw, et selles seaduses teistsugust alust ei pandaks, kui selles seaduses, mida praegu arutatakse ja nähtawasti ka wastu wõetakse. Kui nüüd kuidagi teisiti wõimalik oleks ära

määrata, kus algkool lõpeb ja keskkool algab, siis oleksin mina selle märkuse väljajätmise poolt, sest ettejooksmine ei ole soovitatav, kuid kuidagi peab see wahet ära määratud olema.

J. Tõnisson (rhv.): Esiteks olen mina selle wastu, et „rahwakooli“ asemele katsutakse panna „algkool“. Seda ei luba eelnõu keeleline ühtlus. Siin kõneldakse „algkooli alamast osast“, „algkooli alamast järgust“ ja rahwakoolist. Algkool ehk elementaarkool on rahwakooli alam aste, millest siin seaduseelnõus kõneldakse, ja see olgu kindel erinimetuse wõi termin. Algkoolis on klassiõpetus moodapääsematu, aga kõrgem osa on kõrgem rahwakool. Ainult niiviisi wõib wahet teha. Siin tahetakse algkooliks nimetada rahwakooli, sellele järgneks siis kesk- ja erikool. Kõigis maades on tarwitusel rahwakooli nimetus. Ja kui meie sedasama nimetust tarvitame, siis kõneleme ja kirjutame ka selgesti. Selles mõttes ei ole ma selle poolt, et § 13-das rahwakool „algkooliks“ muudetakse. Hariduskommisjon peab siin terwe selle eelnõu ühtlustama. Sisuliselt olen selle poolt, mis härra Kuusner ette tõi ja juhin haridusministri tähelepanu selle peale, et see wõimatu on, kui meie niisuguse kawatsuse põhjal, mis alles kuskil teoksil on, kindlad normid koolide ülewalpidamise kohta maksta paneme.

Mis maakonna ja linna omawalitsustesse puutub, siis kujutame endale ette, et maakondadest tuleb tuhandete wiisi õpilasi keskkooli kokku, mis linnas on. Linn kannab oma piirkonnas rahwakooli kulud. Sellesama kawatsuse peale rajatud märkuse põhjal, mida siin tahetakse teha, tahetakse nüüd linnu kohustada keskkoolide kulusid kandma, ehk seal küll suurelt osalt just maalt lapsed õpiwad. Seal ei ole mingit täiendawat märkust. (W a h e l h ü ü e: L u g e g e e t t e!) Loe eest wõi tagant, ikka jääb asi selleks; ei tule muud välja. (N a e r.) Märkuses öeldakse: „Ülewalpeo.“ See on halb pidu. See sõna tuleks välja heita, sest pidamine ja pidu on erinewad asjad. Siin ei tähendaks muud midagi, kui et see wiigane „pidu“ läheks teise arwele. Ei, need pidukulud tulewad igal ühel ise maksta. Selles mõttes arwan mina, et meil tõesti praegune seisukord tuleks arwesse wõtta. Kui edaspidi uus kooliseadus toob uued aluskujud wõi tüübid koolide korralduses, siis parandatagu ka palgamaa-

rad, aga ärgu siin tulewiku kawatsuste peale toetatagu. Sisuliselt ei wõi mitte niisuguse paragrahwi läbi wäikseid linnu sundida laialiste maakondade lapsi kaswatama.

Teiselt poolt arwan, et see täiesti lootusetu oleks nõuda, õigugi et Asutaw Kogu kolm korda seda oma otsusega oleks kinnitanud, et ei tohi muid koole olla, kui ainult rahwakool, wõi nagu siin öeldakse algkool — seitsmeklassiline — ja keskkool — wiieklassiline. Ütleme, et hakatakse erakoole asutama. Mitte selleks, et riigiga wõistelda, waid sellepärast, et teatawaid kaswatuslikka põhimõtteid maksta panna ja koolikorralduse teel seda kätte saada, mida senniste awalikkude koolidega mitte kätte ei saadud. Seal on siis tähtis, et keskkool mitte sealt peale ei hakka, kus teised rahwakoolid juba lõpetanud on, waid et keskkool oma algkooli tegewust jätkaks. Kaswatusliku põhimõtte teostamiseks kaswatusliku töö alal on waba ettewõtmine ja algatus wäga tarwilik. Sellel teel oleks wõimalik näiteks erakoole asutada kaheksa õppeaastaga, nagu härra Kann sellest lähemalt kõneles. Niisama on ka kahtlemata mõnes wäiksemas linnas ja alewi kogukondades niisuguseid koolitüüpe tarwis, — see on, rahwakool ja keskkool ühendatud. Palgamaksmine jäägu iseasjaks, sest et selle kohta wõib erimäärusi maksta panna. Praegustes oludes ei suudaks tõesti meie linnad mitte neid kulusid kanda, mis linnasasuwate keskkoolide kõrgemate klasside ülewalpidamine nõuab. Need kulud peawad riigi kanda tulema ja selles mõttes ei wõi ka mitte siin ettepanud kawatsuste põhjal parandusi ette wõtta. Nõnda ei tuleks elukallidusmaks mitte üksi omawalitsuste peale, waid see peaks tulema, nagu härra Reintam seletas, ajutiselt riigi kanda. Ühtlasi peaks see nii olema, et nüüdsed keskkoolid oma alamaste astmetega ikkagi peetakse ülewal riigi kulul.

A. Weiderman (töer.): Teades, et haridusministeeriumil kawatsus on juba nüüd alamaid klasse ülematest lahutada, korjasin ma Tallinna keskkoolidelt teateid, kui palju läheks wanemate klasside õpetajate korteriraha linna kanda. Sellest selgus, et linnal siin mingit kergendust pole loota. Nagu teada, on rahwakoolides õpetus maksuta, selle tagajärjel, kui alamad klassid ülematest klassidest iseseiswa rahwakoolina lahutame,

jääb linn suurest osast õpperahast ilma. Keskkoolide wanemate klasside õpetajate palk jääb küll riigi kanda, alamates aga omawalitsuse kanda, kuid omawalitsuse väljaminekud koolide peale jääwad endisteks, sest et alamates klassides palju rohkem õpilasi on kui ülemates, ja sellepärast ka sissetulekud koolirahast esimestes suuremad kui teistes. Teiselt poolt ei suuda meie linnad ja maakonnad isegi algkoole ülewal pidada ja nende õpetajate palku maksta. Sellepärast oleks ülekohus neile veel keskkoolide kulusid peale panna, pealegi, kuna keskkoolides peaaesjalikult jõukamate wanemate lapsed õpiwad, kelle õppemaksust wabastamist tungiwalt waja ei ole. Haridusminister arwas, et rahwakool 7-klassiliseks muutub, keskkool aga 5-klassiliseks. Nagu arwata wõib, ei ole mingit kahtlust, et rahwakool tõesti 7-aastaliseks muudetakse, aga et keskkool 5-klassiliseks jääb, on kaheldaw. Wäga wõimalik on, et keskkool rahwakooli kuuenda wõi wõib olla isegi wiienda klassiga seotakse.

Juhataja **A. Birk**: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja **W. Päts**: Asutaw Kogu on § 6. teisel kujul wastu wõtnud, kui hariduskommisjon selle välja töötas, ja muutusi teinud elukalliduse raha sissewõtmise poolest. Täiesti loomuliku leian olewat, et § 13 elukalliduse raha kohta selgema kuju saaks, sest elukalliduse raha arwessewõtmine wõib nagu rhs. Reintam'i põhjendas, paljudes maakondades suuri raskusi tekitada kooliõpetaja walimise juures. See on muidugi õige, et õpetajatele maksetaw elukalliduse raha omawalitsuse asutuste kanda peaks jääma, kuid praegusel ajal, kus wiimased juba isegi raskes seisukorras on, on täiesti loomulik, et nad walitsuse käest hariduse peale toetust peawad paluma. Selles mõttes ühinen rhs. Reintam'i parandusega, kus öeldakse, et kesk- ja erikoolide õpetajate elukalliduse lisad riigivalitsus maksab. Mis aga sellesse puutub, et kesk- ja erikoolide all wõib mõista koole ainult 5-dast klassist arwates, nagu seda haridusminister ette kandis, siis leian, et see küsimus lõpulikult kooliseaduses weel ei ole otsustatud, ja et meil praegu keskkoolid endisel kujul on ja selleks jääwad, kuna uusi seadusi selles asjas pole antud. Kuidas wõib siis haridusministri parandus Asutawas Kogus

wastu wõetud saada? Et rahwakool saab 7-klassiline olema, siis ei tähenda see seda weel sugugi, et ka keskkool ei wõiks mitte oma kõrgemate klassidega ühenduses olla esimesejärgu rahwakooliga. Sellepärast ei leia mina wõimaliku olewat iseseiswat märkust siia paragrahwi juurde panna, et keskkooli all mõistame meie ainult 5 kõrgemat klassi. Kordan weel kord, et senni kui see jaotus weel seaduslikku kuju ei ole saanud, on meil keskkoolide kohta kindel mõiste olemas. Antakse seadus välja ja jaotatakse klassid, siis wõib keskkoolide kohta märkuse teha, et sellest ja sellest klassist arwatakse algkool. Minu arusaamise järele ei käi see klasside jaotus tänasesse päewakorda.

Juhataja **A. Birk**: Sisse on tulnud 4 ettepanekut. Esimene ettepanek on rhs. Uustalu poolt, millega komisjoni aruandja ühineb. Teine on rhs. Reintam'i ettepanek, millega komisjoni aruandja ühines, see on: lugeda § 13. sõna „lisapalga“ järele „ja kõigi kooliõpetajate elukalliduse lisa maksab riigivalitsus.“ Kolmas ettepanek on rhs. Weiderman'i poolt, see on:

„Märkus 1. Keskkoolide õpetajateks loetakse ka senniste keskkoolide alamate klasside õpetajad senni, kunni mainitud alamad klassid ülematest klassidest iseseiswa koolina lahutamata on.“

Siis on märkus ette pandud haridusministri poolt, et keskkoolideks loetakse neid klasse, mis seitsmendast õppeaastast kõrgemale on. (A. Weiderman, tõer.: Need märkused käiwad teineteisele wastu.)

Rhs. Weiderman'i arwamise järele on need märkused teineteisele wastukäiwad, ja siis tulewad nad eraldi hääletamisele. Kes on selle poolt, et märkus § 13. kohta tuleks sarnasekujuline, nagu rhs. Weiderman ettepaneku tegi? (Hääletatakse.) Kes on selle poolt, et § 13. redigeeritakse nagu haridusminister ette pani? (Hääletatakse.) Kumbki ettepanek pole absoluutset enamust saanud; sellepärast tulewad nad hääletamisele poolt ja wastu. (Hääletatakse.) Hääletamise tagajärjed on järgmised: Rhs. Weiderman'i ettepaneku poolt on 31 häält, wastu 12, haridusministeeriumi ettepaneku poolt on 8 häält, wastu 20, seega on rhs. Weiderman'i ettepanek wastu wõetud ja paragrahw tuleb nüüd sellel kujul hääletami-

sele, nagu ta nende lisandustega koos välja kujunes, mis siin wastu wõetud ja millega komisjoni aruandja ühines. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 13 wastu wõetud.

Aruandja W. Päts (loeb): § 14. Eri- ja keskkoolide ülewalpidajad saawad kooliwalitsuse poolt ülesseatud tingimistel ja haridusministeeriumi sellekohase otsuse põhjal riigiwalitsuselt toetusraha õpetajate palgamaksmiseks nendesamade normide järele, kui riigi ja omawalitsuse poolt ülewalpeetawate koolide õpetajad.

Eraalgkoolide ülewalpidajad saawad linna- või maakonnawalitsuselt toetusraha palgamaksmiseks selles määrukses äranähtud normide järele, kui kool tarwlik on ja kooliwalitsuse poolt ülesseatud tingimistele wastab.

J. Uustalu (sd.): Siin selles paragrahwis on teistsugune põhimõte sees, kui terwes käesolewas palgamäärukses. Siin on öeldud, et eri- ja keskkoolide ülewalpidajad saawad jne.

Ma arwan, et eri- ja keskkooli ülewalpidamisest on siin jutt, mitte kooliõpetajate palgasaamisest.

§ 14. Eri- ja kesk-erakoolide ülewalpidajad saawad kooliwalitsuse poolt ülesseatud tingimistele ja haridusministeeriumi sellekohase otsuse põhjal riigiwalitsuselt toetusraha jne. Mina usun, et see määrus ei pea puudutama erakoolide ülewalpidajaid, kust nad raha saawad, waid õpetajaid, kuidas nemad saawad tasutud. Kui erakoolide pidajatel on abiraha tarwis — kõik erakoolid ei tarwita abi — siis peaks nende awitamiseks välja töötatama isemääruksed, mil wiisil nad riigi käest abi saawad. Meil on see tähtis, et just õpetajad peaksid saama palka, olgu see kus tahes, kas riigikoolides või erakoolides. Selles määrukses ei ole küsitud, kust võiks riik võtta raha. Nii et kui kord tuleb määrus erakoolide toetamise kohta, siis tuleks see palju lähemalt detailiseerida, kui siin on tehtud. Selle määruks mõtte järele peaksid õpetajad palka saama, ja meie peaksime sellest kinni pidama. (Wahelhüüe: Neljandas reas on see ju nii öeldud.) Nii et ma panen ette selle paragrahwi lühendatud kujul võtta: Erakoolides, mis haridusministeeriumi poolt seadusnõuetele wastawaiks ja tarwilikkudeks tunnistatud, saawad õpetajad palga nende koolide ülewalpidajailt selle

määruks normide järele. Ma arwan, kui erakoolidele tarwilikuks leitakse tarwlikku abiraha anda, seda nii lihtsalt ära otsustada ei saa.

E. Asson (sd.): Panen ette § 14. palgamäärukselt välja jätta. See paragrahw räägib walitsuse toetusrahast erakoolidele. Öeldakse, et erakoolide ülewalpidajad saawad kooliwalitsuse poolt teatud tingimistele toetusraha. Neid tingimisi meie ei tea, ja nad saawad erakoolide seaduses olema. Toetusraha paragrahw erakoolidele olgu ka erakoolide seaduses, aga mitte siin awalikkude koolide palgaseaduses.

J. Westholm (rhw.): Ma arwan, et tõesti Asutaw Kogu ei saa sest küsimusest nii rahulikult mööda minna. Küsimus käsitleb ainult erakoole. Meie maal on erakoolid väga tähtsal kohal. Senni on suur osa rahwaharidust meie linnades, iseäranis pealinnas Tallinnas, erakoolide kaudu antud, ja kui neid kinni panna, peaks kinnipandud koolide õpilastele hariduse jagamise kommunaalasutused oma kätte võtma. Erakoolide õpilaste koosseis on tuttaw niihästi pealinnas, kui ka Tartus ja mujal. Erakoolides õppis seesama kogu kui awalikkudes koolides: nendes koolides ei olnud mitte wäljawalituid rikkamate lapsed, waid tihti ümberpöörduid. Meie teame, et näiteks paljudes Tallinna erakoolides, niisama ka Tartu Treffneri gümnaasiumis just waesema kihi lapsed õpiwad. Kui nüüd erakoolid ilma riikliku toetuseta jääwad, siis on nad sunnitud kooliraha 400 kunni 600 rubla võtma. See oleks wastand nende põhimõtetele, mille alusel paljud erakoolid senni on töötanud. Kui meie sellele teele läheme, et sunnime erakoole võtma õpilasi neist kihtidest, kes suudawad 400 kunni 600 rubla maksta, siis loome rikkama kihi koolid, nagu nad senni suuremates Wene linnades olid. Kõik see sunnib mind seisukohale asuma, praegust olukorda ja erakoolide tähtsust silmas pidades, kooliõpetajate palganorme ettepanud kujul wastu võtta. Meie ei saa mitte mööda minna erakoolide õpetajaist, nähes, missugustes wiletsates tingimistes nad töötanud, kuid siiski oma kohuseid täidawad. Sellepärast oleks loomulik, et see paragrahw niisugusel kujul, nagu ta eelnõus esineb, wastu wõetaks.

Kui tähendati, et erakoole käsitlew paragrahw oleks wõinud tulewases era-

kooli seaduses olla, siis peab üttelema, et see oleks tulewikumuusika. Millal erakoolide seadust Asutaw Kogu vastu võtta suudab, see on alles küsimus. Ma leian, et abi-erakoolidele on tarvis tingimata. Erakoolide mõiste peab selle juures nii jääma, nagu ta Asutawas Kogus teisel lugemisel vastu võetud. Nii kaua, kui erakoolide seaduses sellekohaseid muudatusi pole tehtud, loetakse erakoolid mis olemas on, kõigi oma klassidega keskkoolideks. Siin on öeldud, et eri- ja keskkooli ülewalpidajad saavad kooliwalitsuse poolt ülesseatud tingimistel ja haridusministeeriumi sellekohase otsuse põhjal riigivalitsuselt toetusraha õpetajate palga maksmiseks. Ma leian, et rhs. Uustalu ettepanek siin kohane ei ole: mitte erakoolide ülewalpidajad, vaid õpetajad saavad palga selle määruse normide järele. Tarvis oleks välja jätta sõna „tingimistel“. Ma paneksin ette seda paragrahwi järgmiselt vastu võtta:

„Eri- ja keskkoolid, kui nad awalikkude koolide ülesandeid täidavad, saavad haridusministeeriumi sellekohase otsuse põhjal riigivalitsuselt toetusraha õpetajate palga maksmiseks nendesamade normide järele, kui riigi ja omavalitsuse poolt ülewalpeetawate koolide õpetajad.

Era-alkkoolid, kui nad awalikkude koolide ülesandeid täidavad ja nende miinimum programmidele wastawad, saavad wastawa linna või maakonna kooliwalitsuse sellekohase otsuse põhjal linna- või maakonnawalitsuselt toetusraha õpetajate palga maksmiseks nendesamade normide järele, kui riigi ja omavalitsuse poolt ülewalpeetawate koolide õpetajad.“

M. Neps (sd.): Ei saa salata, et erakoolidel suur tähtsus minewikus oli, kuid siinjuures peab seda arwesse võtma, missugustes tingimistes meie üldse Wene tsaariwalitsuse ajal olime. Et Wene tsaariwalitsus erakoolide peale hea pilguga ei waadanud, nende koolide ellukutsumises lahkpuüete awaldamist kartes ja — sellepärast nimetatud koolide surumiseks ja rõhumiseks abinõusid tarwitusele wõttis, on kõigile teada. Siis sel ajal pidi erakoole awatama, et meie rahwas enesetunnet kaswatada, mida nad ka teinud on — sellepärast peame minewiku erakoolile tänulikud olema. Kui meie nüüd niisugusele seisukohale asume, et meie riigikool peaks olema sõna tõsisel mõttes algastmest kunni kõigekõrgema

astmeni rahwakool, et koolis peawad õppima niihästi waese töölise, kui ka jõuka inimese lapsed, lapsepõlwest peale kunni ülikoolini üheskoos, et nendes kasvaks ühistunne, mille kättesaamist meie nii tarwilikuks peame, et kaoksid ära tulewikus igasugused klassiwahelised hõõrumised, milleks meie ühine kool peab kaasa aitama, siis tuleb erakoolide peale nüüdsest peale teise pilguga waadata.

Sellest seisukohast välja minnes peaksime juba nüüd katsuma oma samme nõnda seada, et ühtlastes koolides lapsed õppida wõiksid. Kui meie sellesamale seisukohale tahame asuda, nagu Wene walitsuse ajal, et erakoolid mõnes asjas annawad paremat õpetust kui riigikoolid, mis ka tõsi wõib olla, siis tuleb selle põhjust otsida. Erakool, saades rikkama klassi laste kooliks, satub ühtlasi sellega paremasse majanduslikku seisukorda, et tema jõuab paremad õppejõud oma poole tõmmata ja seega siis ka tõesti hariduse edenemise mõttes rohkem läbi wiib kui riigikool. Kuid sellele tuleb seega vastu astuda, et peab riigikooli täiesti kindlale majanduslikule alusele seadma, et riigi kooliõpetaja ei pruugiks mõne eraettevõtja juurde minna selle põhjendusega, et seal paremini töö eest maksetakse. Koolide demokratiseerimise mõttes oleks tarwilik ühtlane riigikool ja mingisuguseid aristokraatlikka koole, milleks kindlasti wõiksid muutuda tulewikus meie era-keskkoolid, ei ole tarvis riigi poolt toetada. Sellepärast toetan mina akl. Asson'i ettepanekut — arutataw paragrahw eelnõust välja jätta.

J. Tõnisson (rhw.): Selle järele, mis siin kuulnud, peaks küll hirmsasti kahetsema, et õnnis „Wene kroonu“ on surnud ja ei saa siin mitte enam oma nuuti tarwitada. Seda peab järeldama akl. Neps'i õhkamisest, et „Eesti kroonu“ ka nende ausate Wene traditsioonide järele käiks ja kõik erakoolid lihtsalt mütsi all katsuks ära sumbutada, selle kangesti kena „ühtluse“ mütsi all, mida me nii hästi tunneme. Kuid mis tema arwab, kas ei tule erine mine ometi veel kõigi niisuguste ühtlustuse katsete kiuste? Sest iga õige demokraatia ilma waimlise aristokraatiata on surnud. Seda teawad päris demokraatlikud rahwad, nagu Inglismaa, väga hästi. Oleks asjata tahta, et nüüd kellelegi ei lubataks teisiti õppida, kui kroonu käsib või teisiti mõelda, kui kroonu ülemus nõuab. See ei wii

kaugele. See ei too muud midagi, kui ainult reaktsiooni. Ja kui arwate, et nüüd erakoolidel lõpp on, sellepärast, et „Eesti kroonu“ oskab enam ühtlustada kui Wene kroonu, siis eksite wäga. Kui „Eesti kroonu“ katsuks seda teha, siis jääks tema veel haledamalt kimpu kui „Wene kroonu“. Sellepärast, et rahwahariduse ja arenemise tung ei lase ennast maha suruda. Ja kui katsutakse kunstlikult ühtlustada ja iga mõistlikku algatust erakoolide asutamiseks alla suruda, et nemad midagi head ei saaks õpetada, siis häwitatakse hulk kultuurilist jõudu ära. Sest need ei ole väljaspool rahwast, kes lähewad parematesse koolidesse.

Walitsus katsub teha, mis ta wõib, aga kui seltskonnal on tunne, et mõnda tuleb teisiti teha, siis antagu hoogu, et ühiskond katsuks just eraettevõtmise teel haridust välja laotada. Kui meie waatame, et Eesti tütarlastekool läinud aastal kokku sai 1200 õpilast ja et see kool on kõige oma tegewuse kestusel ikka esimestes ridades kõigist pealekäämistest hoolimata oma kaswatuslikkude wõimistega olnud, siis küsiks minna, mis õigusega öeldakse, et see kool peab ära häwitatama? Sellepärast, et meie „Eesti kroonu“ ei kannata enam sarnast erakooli, kui ta erasutuse käes on? See käiks otse sellele wastu, mis Soomes juhtmõtteks on olnud. Seal on rahwas just hariduse alal saanud ennast rohkem awaldada kui meie. Seal on juhtmõtteks, et kui erakool on heade tagajärgedega töötanud, siis tuleb ja annab riik ilma pikema jututa abi. Iseäranis esimesed Soome tütarlastekoolid hakkasid riigi abi saama, kui nad esimese lennu olid lõpetajaid välja saatnud. Riigi abi anti neile nõnda täielikult edasi, et edasitöötamine ilma ainelist pingutusteta võimaldatud oli.

Ekslik oleks demokratismi nii ära kasutada, et reaktsioon tema wastu tõuseks. See oleks hariduslik ehk kultuuri reaktsioon, kui seda, mis tõesti ülespoole wiib, mis on tõesti kultuurwäärtuslik, katsutakse maha suruda. Sellepärast arwan, et nüüdsel raskel ajal ei saa mitte teisiti, kui et riik peab appi tulema erakoolidele. Kui meie oleme palganormid wastu wõtnud, siis ei ole mitte küsinud, kes need õpetajad on, kellele meie palgad oleme määranud, on need riigikoolide wõi erakoolide õpetajad? Kui meie nüüd järsku tahame erakoolidele suured muutused palgamaksmise asjus ette kirjutada,

siis on iseenesest mõistetaw, et meie üleöö ei saa neile ilma riigi abita wõimalust muretseda, et nad wõiksid neid ülesandeid täita, mis nende käest nõutakse. Selles mõttes on nüüd ajutises palgamääruses tarwis ära tähendada, et meie ka erakoolidele appi tuleme, aga ainult selles mõttes, et need koolid peawad üldistele nõuetele wastama ja üldisi hariduslikka ülesandeid täitma. Sellepärast toetan mina seda ettepanekut, mis härra Westholm'i poolt siin on tehtud.

N. Kann (krst.): Kui siin erakoolidest jutt on, siis peame meeles pidama, et siin peaaesjalikult neid erakoole mõistetakse, mis omal ajal siis awati, kui lastel mitte wõimalik ei olnud Wene koolidesse astuda. Ma tunnen meie Tallinna olusid, tunnen muidugi ka Tartus ja Wiljandis, ja igalpool oli nii, et lapsed, kes Wene keelt ka mõistsid, ka Wene koolidesse pääsesid, mis kroonu wõi linnade poolt ülewalt peeti. Neis koolides oli igatahes suurem nõudmine Wene keele oskuse järele, kuna lastel, kes järele jäid, ei olnud wõimalik kuskile minna. Siis tulid eraettevõtjad, koolimehed ja seltsid appi ja asutasid koole nende laste jaoks. (Hüüé p a h e m a l t p o o l t : T e a m e j u b a .) Kui teie seda teate, siis ärge hääletage mitte wastu. (Hüüé p a h e m a l t p o o l t : H a r i d u s e w a s t u p o l e k e e g i r ä ä k i n u d .) Asi on siis nii, et erakoolides õppisid ja praegugi õpiwad neis peaaesjalikult eestlaste lapsed ja need ei olnud mitte kõigerikkamate, waid waesemate Eesti soost elanikkude lapsed, sellepärast, et rikkamad lapsed wõisid paremini ette walmistatud saada ja loomulikult ka riigi kooli pääseda. Kui meie ei taha erakoolide õpetajatele mitte kroonu poolt palka maksta, siis näeme warsti, et kool on sunnitud oma ülewalt pidamiseks koolimaksu tõstma 400—600 margani, ja missugune wanem jõuab seda maksta, kui tal 2—3 last kooli saata on. Tegin omal ajal selle ettepaneku hariduskommisjonis, et erakoolide õpetajatele riigi poolt palka makstaks, mis hariduskommisjon ka wastu wõttis.

Mul ei oleks midagi selle ettepaneku wastu, mida härra Neps tegi, kuid kahjuks ei saa meie seda praegu veel wastu wõtta. Praegu ei ole palju koole. Kuhu meie lapsed siis paneksime, kui härra Westholm, näiteks, oma kooli kinni paneks? Realkooli ei saa ühtki enam wastu wõtta, sest seal on igas klassis oma

40—50 last olemas — kuhu peaksid meie lapsed siis minema, kui meil erakooli poleks olemas? Siin peab erakooli algatust heaks kiitma ja neile tuleb siis ka wastu tulla ja neid tuleb riigi poolt toetada, just nende lastewanemate nimel, kes nii kallist kooliraha peawad maksuma. Asi on ka selle poolest veel tähtis, kui meie mitte erakoolidele abi ei anna, siis lähewad nende õpetajad riigikoolidesse üle. Härra Westholm wõib kinnitada, et temal kuigi palju kooliõpetajaid olemas ei ole, kes rohkem kui 1 wõi kaks aastat on teeninud. Niipea, kui nad näewad, et meie riigikoolides tingimised paremad on, lähewad nemad ära, ja erakool on jällegi sunnitud uusi õpetajaid palkama. Sellest seisukohast asja peale waadates, peaks erakool ka kindlustatama, et temal paremad õppejõud olla wõiksid ja need lapsed, kes sinna antud, niisama hariduslikult edasi jõuaksid, kui lapsed, kes linna-wõi kroonukoolides; sellepärast toetan ma seda ettepanekut, mis siin tehtud on härra Westholm'i poolt.

Haridusminister J. Kartau: Mina tahtsin sõna wõtta, et wähekesse selgitada seda segadust, mis on tekkinud selles mõttes, nagu oleks haridusministeerium erakoolide asutamise wastu. Umbes nii toonitati siin bürokraatiast ja wõrreldi Wene bürokraatiat ja Eesti bürokraatiat, kes umbes niisama tahab toimetada, kuidas seda Wene ajal tehti. Et neid eksiarwamisi põhjalikult häwitada, tahtsin näidata, kuidas haridusministeerium eriti erakoolide peale waatab.

Haridusministeerium on alati sel seisukohal, et kõiki riigis olewaid jõudusid nii tööle panna, kui iganes võimalik, neid ergutada hariduslikus töös. Et kõiki meie riigis olewaid jõudusid nii rahaliselt kui ka waimlises suhtes selleks kasutada, siis ei saa ainult ühest allikast ammutada; siis peab tingimata kõik allikad awama, kui meie riik tahab tõesti areneda ja iseseiswust kätte wõita. Selles mõttes on erakoolide asutamist igapidi ministeerium ka edaspidi walmis toetama ja ergutama. Siin wõib jutt olla praegu peaaesjalikult keskkoolidest. Algkoolidest on haridusministeerium niisugusel arwamisel, et edaspidi neid waewalt erakoolidena wõib olla, just sellepärast pean ikkagi oletama, et kuigi ei ole veel makswaid seadusi niisugusel kujul, on aga olemas kindlaid kawatsusi, — mis pole ka mitte ainult mõne inimese peas,

waid on juba kindlalt paberile pandud; et algkool peab olema sunduslik ja makswata. Ja kaunis loomulik on, et waewalt üks eraselts seda sunduslikku makswata algkooli hakkaks pidama. Algkoolid on seega edaspidi awalikud koolid, see on niisugused, mida omawalitsused ja riik ülewal peawad. Nii wõib siin jutt olla ainult kutsekoolist ja keskkoolidest.

Seda pean ma küll ajalooliselt waadatult õigeks, mis rhs. Neps siin ette tõi. Waja oleks meie kooliasja sarnaselt korraldada, nagu seda Soomes on tehtud. Seda ei lubanud meil aga mitte Wene walitsus ja sellepärast just olime sunnitud erakoole asutama. Wõib olla ka, et see nüüdki meie arenewates oludes veel tarwilik oleks, aga selge on ka, et kui riik haridusasia korraldamise oma kätte wõtab, siis hariduse käigule tingimata pööre tuleb. Nimelt selles, et riik õpetajate palga oma poolt annab ja peale selle veel omawalitsuse asutused kohustatud on selle eest muretsema, et kõik, kes kooli tahawad tarwitada, seda ka saawad. See tähendab, omawalitsused on kohustatud keskkooale ja erikoole awama. Et see awamise algatus seaduslikult omawalitsuse kätte läheb, siis muutub igatahes seisukord kooliasjus tähtsalt teiseks. Aga igatahes ka edaspidi, arwama, et kui riik maksab kooliõpetajate palgad, siis toetab ta ka kui tarwis erakoole. Igatahes on tarwis võimalikult ruttu erakoolide seadus välja anda ja see tuleb ka lähemal ajal, kui teie olete keskkooli seaduse Asutawas Kogus wastu wõtnud. Erakoolide seaduses on just ära tähendatud teatud tingimised, milles erakool walitsuse koolile wastama peab. Kui need tingimised olemas, siis wõib erakool walitsuse abiraha saada õpetajate palga maksmiseks. Sellega asuma samale seisukohale, mis oli härra Tõnisson'il, kes tähendas Soome kooliolude peale. Erakoolid peawad näitama, et nemad nõutawal kõrgusel seisawad oma tööwiljakuse poolest ja siis wõiwad nad ka walitsuselt abiraha saada, enne seda aga waewalt.

Wälja minnes sellelt seisukohalt, et meil on õige palju alawäärtuslikka erakoole, — kahjuks ja õnnetuseks, — peame meie niipalju kui võimalik püüdma nende hariduslikku tasapinda tõsta. Kuid seda silmas pidades, et meil praegu mitte kõik erakeskkoolid wastawal kõrgusel pole — meil on kooliwalitsuse teadete järele õige palju täiesti alawäärtuslikka

era-keskkool, — ma wõiksin neid ka nimetada kui waja, — siis ei arwa mina mitte wõimalikuks selle poolt rääkida, et kõik era-keskkoolid walitsuse abiraha peaksid saama; seda tohiwad loota ainult need, kes wastawad ülesseatud nõudmistele. Need nõudmised tuleksid erakoolide seaduses ära tähendada. Praegu siin neid tingimisi ära tähendada on muidugi wõimatu, ja sellepärast olen mina ettepaneku wastu sel kujul, kuidas wõimuleeris seda akl. Westholm, nimelt, et kui erakoolid wastawad praegu walitsuse koolide programmi miinimumile, siis nad toetusraha saaksid. Kui kool ei wasta walitsuse koolide programmi miinimumile, siis paneme ta kinni, et uut paremat asutada, wõi laseme direktori ametist lahti, et kõlbulikum asemele saaks. Kui keskkool 8-klassilise kooli nime all isegi seda programmi läbi ei wõta, mis wastab programmi miinimumile, siis sünnitaks see kool ju muidugi alawäärtuslikku. On õigus küll, et peale selle abirahasaamiseks weel teatud teised tingimised on. Kuid sellel kujul, nagu toonitas miinimumist rääkides akl. Westholm, ikkagi wõiks alawäärtuslik töö riigi toetust nõuda. (J. Westholm, rhw.: Praegune miinimum wastab nõuetele.) Ma tahaksin... (J. Westholm, rhw.: Haridusministeeriumil on ju sellekohane otsus.) ...seaduseelnõu seda kohta läbi waadata, et arusaadaw oleks, mille wastu ma praegu räägin. Seal on öeldud, kui era-keskkoolid hästi oma ülesannet täidawad ja wastawad programmi miinimumile. Selle teise punkti wastu ma waidlen. Mina paneksin ette tingimised, et era-keskkool peab awalikkudele keskkoolidele kõrgis asjus tingimata wastama, see on juba teatawas kooliwõrgu mõttes tingimata tarwilik. Kujutame näiteks ette, et kuskil on olemas juba awalik keskkool ja sinna asutatakse weel era-keskkool juurde, kuna aga awalik keskkool wõib olla kõiki õpilasi ära mahutada suudaks. Aga siiski oleksin ma niisuguse era-keskkooli toetamisega nõus, kui ta kõigile haridusnõuetele täiesti wastaks. Ma sean kaks nõudmist üles: esiteks, riigitoetusega erakooli wõiks asutada ainult siis, kui awalik keskkool õpilasi ära mahutada ei suuda. Teiseks, erakool peab tarwilikul pedagoogilisel kõrgusel seisma. Haridusministeerium on alati sarnasel seisukohal olnud ja on ka praegu, et kui wadjadust on erakoolide

järele ja kui nad tarwilikkudele hariduslikkudele nõuetele wastawad, siis mainitud erakoolid asutatud wõiwad saada ja ka toetusraha peawad saama. Siin räägiti riiklikust bürokraatiast ja aristokraatiast, — need on üleliigsed arutamised, sest sarnast korda pole meil praegu.

Juhataja **A. Birk**: Ma juhin Asutawa Kogu tähelepanu selle peale, et meie juba kolm tundi töötanud oleme. (Hüüded: Lõpetada. Waheae määrata. Lõpuni läbi wõtta.)

Ma kuulen mitmesuguseid ettepanekuid, lõpetada, lõpuni läbi wõtta ja waheae määrata. Kas soovitakse nende ettepanekute kohta sõna wõtta?

J. Westholm (rhw.): Mina juhin Asutawa Kogu tähelepanu selle peale, et meie arutamisega juba 14. paragrahwi juurde oleme jõudnud ja et meil weel 2 paragrahwi läbi arutada üle jääb. Ma arwan, et tuleb wõimaldada kõigile weel oma soovid ette kanda läbiarutamata paragrahwide kohta. Awaldame oma mõtteid õige lühidalt; ainult kaks paragrahwi weel ja meie olemegi teise lugemisega walmis. (Wahelhüüed: Õige!)

J. Hünerson (maal.): Mis Eesti koolina tuntud, on siitsaadik erakool olnud ja õieti kahju, kui meie sellele erakoolile niisuguse lühikese lõpu teeme, nagu seda neiu Asson'i ja härra Uustalu ettepanekud nõuawad. Küll ei ole seda mõtet otsekohe wälja öeldud, aga meie peame endale selgeks tegema asjakäigu, mis siis õieti tuleb, kui meie nad wastu wõtame. Seal tähendatakse ära, et ärgu käesolewasse seadusesse niisugust paragrahwi wõetagu, et erakoolidele tuleb selleks abi anda, et õpetajatele palka maksta. Mis sellest siis wälja tuleb, kui erakoolidele ei hakata riigi poolt abiraha andma ja ootama jäädakse, kunni iseäralik erakooli seadus wälja antakse? Praegu on alg-wõi rahwakooli seadus Asutawa Kogu hariduskommisjoni läbi arutada; selle järele tuleb keskkooli seadus ja peale selle alles peab erakoolide seadus tulema. Riigil ei ole praegu weel keskkooli, kuid seadust on siiski tarwis; erakooli on meil õieti rohkesti ja nende seadus jääb õige mitmendasse järjekorda. Kujutame ette, et isegi seda wäikest paragrahwi, mis erakoolide kooliõpetajate palkamist puudutab, wälja jätta, et tuleb teatud aeg, wõib olla isegi aasta

weel erakoolidel toetuseta jääda, ja siis ei suuda nad seda rasket aega üle elada ja nad peawad lihtsalt oma ukseid kinni panema. Siis tuleb see, mis ma alguses ütlesin, et erakoolidega tehakse õige lühikene lõpp.

Siin on tähendatud, et erakoole omal ajal poliitiliste sihtide jaoks katsuti ära tarwitada, kuna nüüd seda wast mitte tarwis ei ole. Ma tahaksin aga selle peale tähendada, et mitte ainult poliitilised otsarbed ei ole, mis nüüd erakooli tähtsaks teewad, waid neil õige tähtis pedagoogiline ülesanne on, mida riigikool mitte nii kergesti kätte ei saa, sest ka erakooli korraldamise ja juhtimise juures on isikud, kes sisuliselt asjast huwitatud on, ja sellepärast kooli juhtimises kasulikud wõiwad olla, kui mõned kutsutud ja seatud riigiametnikud, ja sellepärast arwan mina, et meie ei peaks asja mitte nii kaugele wiima, et erakoolid tuleksid kinni panna, waid riik peaks erakoolid omale eeskujuks seadma ja püüdma seda kätte saada, et riigikoolide juhtimine wäärtusliku elemendi kätte läheks, nagu erakoolide juhtimine seda on. (Wahelhüüe: Ohoo, tohoo hullu!) Kui erakoolid kord ülearusteks saawad, siis jääwad nad nii-kui-nii kõrwale, et selle juures ei ole tarwis kellelgi pead murda.

Ja mis nüüd ühtlase kooli mõttesse puutub, siis ei tule sellepärast erakoole mitte ilma toetusrahata jätta, waid neile tuleb just toetusraha anda. Kui nad ilma toetusrahata jäetakse, siis püüawad need, kes erakooli wäärtust ära tunnewad, iga hinna eest teda ülewäl hoida, ja üheks suuremaks sissetuleku suurendamise allikaks jääks ikkagi kooliraha tõstmine. Ja siis oleks niisugune nähtus käes, et wae-semad ja kehwmad õpilased erakoolidesse mitte sisse ei pääseks, nüüd on see aga ikka wõimalik. Ja ma pean tähendama, et vähemalt Tartus, kus kõik keskkoolid erakoolid on, iseäranis Eesti tütarlaste kooli juures, püütakse wõimalikult vähema koolirahaga läbi saada kui kroonu koolides ja esiotsa on see eesmärk kätte saadud. Kui elukallidus juba tõusis, oli see õige raske, aga esialgul, kooli esimeste aastate jooksul, saadi seda heade tagajärgedega kätte. Nii wõis just kehwmatest ringkondadest sinna õpilasi koguda. Nii siis: ühtluskooli mõte nõuab ka seda, et erakoolidele riigi poolt toetust antaks. Ja seda peame juba täna selle seaduse juures ära tähendama, et era-

koolide olemasolul teatawat wahet ei tuleks.

Haridusminister J. Kartau: Ma tahtsin siin wäikeseks paranduseks sõna wõtta. Eelkõneleja tähendas nimelt selle peale, nagu ei oleks üldse peale erakooli muid keskkooles olemas. Era-koole on olemas, kuid mitte rohkem kui teisi; nimelt on meil kõrgemaid keskkooli klasse wiendast alates 171 ja nendest on pooled erakoolide klassid ja pooled awalikude koolide omad. See oleks üks asi. (Wahelhüüe: Kõige uuemal ajal.) Ei, just wastupidi, kõige uuemal ajal on näiteks niisugune ebaloomulik nähtus, et kõik, isegi endised kroonukoolid on erakoolideks ümber muutunud. Niisugune nähtus on teatud poliitiliste olude läbi tekkinud. Ärgu oldagu eksiarmisel, nagu oleksid nüüd tõepoolest erakoolid ideaalkoolid. Meil on nende seas häid koole, see on õige, kuid on ka täiesti alawäärtuslikka koole, mida ma autoriteetlikust allikast wõin tõendada. Eelkõneleja kõnest paistis wälja, nagu oleksid erakoolid kõik ideaalkoolid. Ei, seal on wäga palju koole hulgas ja mitte ainult pedagoogilisest küljest, waid korralduse külje poolt. On niisuguseid, et üksikuid juhatajaid ametist tagandama ja pedagoogika nõukogule noomitust awaldama peab. Seda tahtsin ma öelda eksiarmiste ärastoidmiseks, et ei hakataks ükskõrgselt koolide peale waatama, nagu oleksid erakoolid ideaal ja teiste peale peab waatama nagu alawäärtuslike koolide peale. Seda faktilist märkust tahtsin mina teha.

Juhataja A. Birk: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja W. Päts: Kui mina § 14 kohta lõpusõna tarwitan, siis mitte selleks, et üksikuid märkusi tagasi lükata wõi poolt rääkida, ma juhi sinu austatud Asutawa Kogu liigete tähelepanu selle peale, et § 14 õpetajate palgamäärusesse oli wõetud iseendast kui täiesti wõõras lülil selles seaduses, sest ta käsib erakoolide küsimust. See paragrahw oleks wõinud õpetajate palgaseadusest wälja jääda ja iseseiswa määrusena erakoolide seadusesse üles wõetud saada, kuid selles õpetajate palgamääruses on hariduskommisjon ette näinud kõigi õpetajate palku. Hariduskommisjon ei ole wahet teinud õpetajate wahel, kes õpetawad awalikus, riigi wõi linna- wõi erakoolis.

See seadus peab kõik kooliõpetajad oma kaitse alla võtma ja nende ülespidamist võimaldama kindlasti fikseeritud normide järele. Teatawad normid peavad maksma pandama ka erakoolide kohta. Ma ei hakka mitte rääkima nendest erakoolidest, mida akl. Neps ette tõi ja mis võiksid niisugused olla, kus kooliõpetajad oma erisilte taga ajades lastekasvatamise juures tegewad on. Niisugustes koolides olid enne ja saavad ka nüüd õpetajatel suuremad palgad olema, kui awalikkudes riigikoolides. Sarnased koolid abiraha ei tarwita. Kuid arutamise all olewates palgamäärustes on mõeldud just niisuguseid koole, mis ei jõua oma ainelise seisukorra pärast kooliõpetajatele nii palka maksta, nagu teised awalikud koolid. Need ajad ei ole mitte kaugel, kus õpetajaile sel ajal, kui keskkoolis 75 rubla tunnist makseti, erakooli poolt 25 rubla tunnist pakuti. See oli Wene ajal, ja leidus kooliõpetajaid, kes sunnitud olid erakoolides tööd tegema. See ebanormaalsus praegusel ajal meie haridusalal peaks kaduma. Siis arwan mina weel, et oleks täiesti loomulik ja õige, et õpetajad kõigis koolides saaksid palka ühtewiisi, neile kindlustatud normide suuruses. Seda on § 14 tahetud kätte saada, et need koolid, mis aineliselt õieti wiletsates tingimistes on, kui nad siiski selle peale waatamata kõigi awalikkude koolide nõudmisi täidawad, see on, kellel selle juures kohased ruumid on ja korralikud õppeabinõud ja kus rohkesti õpilasi on, et need koolid niisugusse seisukorda pandaks, et nende õpetajad ei pruugiks puudust kannatada. § 14 tahab seda kindlustada.

Kui meie sel kujul § 14 wastu wõtame, siis wõime julged olla, et see hulk erakoole, mis õieti rohkesti hariduspõllul riigile on andnud, mitte seisma ei jää wõi sunnitud ei ole oma kooliraha 600 margani õpilase pealt tõstma, mis ebaloomulik nähtus on. Kui meie näiteks wõtame teised riigid, nagu Wenemaa, siis wõime öelda, et Wenemaa hariduse kõrgus, mida ta siiski üksikutes koolides pakkuda wõis, olenes just sellest, et seal mitmesugused koolid olid ja et nad kõik ei olnud koondatud haridusministeeriumi alla. Need üksikud koolid aitasid Wenemaal haridust selle wäärtusliku kõrguseni tõsta, nagu ta wiimasel ajal mõnel pool oli. Siia juurde wõin weel tähendada, et mõned ministeeriumid, kelle alla osa koole kuulus, nagu kaubandus- ja tööstusministeerium,

määrasid kõigis oma koolides õpetajaile kindlate normide järele palga, nii riigi- kui ka erakoolides. Seaduses oli öeldud, et kõigile koolidele, kui nad ka erakoolid on, abiraha walitsuse poolt selleks lubatakse, et nad wõiksid õpetajatele tarwilikku palka maksta. Haridusministeeriumi koolides Wenemaal seda ei olnud ja sellest puudusest peaksime ka meie üle saama. Arwan, et see paragrahw niisugusel kujul, wõib olla ehk mõne wäikese muudatusega, wastu tuleks wõtta.

Juhataja **A. Birk**: Kõige esimene on hariduskommissjoni ettepanek. Teine ettepanek on rhs. Uustalu poolt ja käib järgmiselt: „Erakoolides, mis haridusministeeriumi poolt seaduse nõuetele wastawaiks ja tarwilikkudeks tunnistatud, saawad õpetajad palga erakoolide ülewaldajailt selle määruse normide järele.“ Kolmas ettepanek on rhs. Westholm'i poolt. Selle redaktsioon on järgmine: „Eri- ja keskkoolid, kui nad awalikkude koolide ülesandeid täidawad ja nende miinimum programmidele wastawad, saawad haridusministeeriumi sellekohase otsuse põhjal riigiwalitsuselt toetusraha õpetajate palga maksmiseks nendesamade normide järele, kui riigi ja omawalitsuse poolt ülewaltpeetawate koolide õpetajad. Eraalgkoolid, kui nad awalikkude koolide ülesandeid täidawad, saawad wastawa linna- ehk maakonna kooliwalitsuse sellekohase otsuse põhjal linna- ehk maakonnawalitsuselt toetusraha õpetajate palgamaksmiseks, nendesamade normide järele, kui riigi ja omawalitsuse poolt ülewaltpeetawate koolide õpetajad.“ Neljandaks on akl. Asson'i ettepanek seda paragrahwi wälja jätta. Et neist ettepanekutest rhs. Asson'i ettepanek kõige kaugema ulatusega on, siis tuleb see esimesena hääletamisele. Selle järele on ulatuse poolest rhs. Uustalu ettepanek ja siis parandus, mis rhs. Westholm teeb. (Hääletatakse.) Rhs. Asson'i ettepanek on nähtawa enamusega tagasi lükatud.

Siis tulewad konkureeriwad ettepanekud rhs. Uustalu ja Westholm'i poolt ja komisjoni ettepanek. (Hääletatakse.) Ükski ettepanek ei ole absoluutset enamust saanud, sellepärast panen nad uuesti hääletamisele poolt ja wastu. (Hääletatakse.) Ettepanekutest on hääli rohkem poolt kui wastu saanud Westholm'i ettepanek—39 häält poolt, 16 wastu. Sellega on see ettepanek wastu wõetud.

Aruandja W. Päts (loeb): § 15. Palk maksetakse välja kohaliku kooliwalitsuse kaudu kuude kaupa iga kuu wiimaseks päewaks.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 15 wastu wõetud.

Aruandja W. Päts (loeb): „§ 16. § 6 tähendatud palganormid hakkawad maksma 1. juulist 1919 a. arwates.

Märkus. See palga täiendamine ei maksa mitte okkupatsiooni ajal ametissepandud ja pärastiste määrustega tagandatud õpetajate kohta, kuigi nad pärast 1. nowembrist 1918. a. eslotsa weel ametis olid.“ (Wahelhüüe: Miks märkus 1. on välja jäetud?)

Ma põhjendasin juba alguses esimese lugemise ajal seda, mispärast märkus 1. välja on jäetud. Selle kohta anti haridusministeeriumi poolt eriseadus õpetajate palkade kohta seadusandlikku delegatsiooni sisse ja see oleks kahekordne määrus olnud, kui delegatsioon oleks ta wastu wõtnud.

A. Weiderman (töer.): Siis on öeldud „§ 6 tähendatud palganormid.“ Panen ette redigeerida „selles seaduses tähendatud palganormid“, sest palgaseadust käsitawad ka teised paragrahwid.

J. Uustalu (sd.): Ministeeriumi projektis oli 1. juuli asemel 1. nowember 1918. a. Komisjon tegi siin muutuse ja pani — 1. juulist. Kuid kooliõpetajate palka kunni 1. juulini ei ole normeeritud, ja sellepärast panen mina ette, et need määrused hakkaksid maksma 1. maist, niisama nagu riigiametnikkude kohta öeldakse, et seadus küll maksew ei tohi olla minewiku peale, kuid 1. juuli on ka minewik.

J. Piiskar (sr.): Siin on waremalt tähendatud, et õpetajate palgad olid seniajani normeerimata. Ühes kohas makseti nii ja teises teisiti. Tähendati selle peale, et väljatöötamisel on uued palganormid ja need pannakse maksma 1. nowembrist 1918. a. alates. Arwesse wõttes seda olukorda, ei saa kuidagi nõus olla akl. Uustalu ettepanekuga, et normid pannakse maksma 1. maist. See oleks wõimalik siis, kui mõned kindlad normid kunni 1. maini makswad oleksid olnud, seda aga ei ole. Teisest küljest on ka arusaadaw, et neid norme, mis on kawat-

setud praegusele ajale wastawateks, ei tarwitse sel kujul maksma panna 1. nowembrist, sest 1. nowembrist kunni 1. juulini on elu kallimaks läinud, seda ei saa salata. Teen ettepaneku märkus 1. sisse wõtta: „aja eest 1. nowembrist 1918. a. — 1. juulini 1919. a. pannakse maksma selles seaduses tähendatud palganormid, kuid 25% vähendatult. Ennemmakstud summasid tagasi ei makseta.“

E. Asson (sd.): Et seadusandlikku delegatsiooni juba sisse antud on wahepalkade määrus 1. nowembrist — 1. juulini, siis ei saa ma toetada rhs. Piiskari ettepanekut. Märkus 2. sellest paragrahwist panen ette välja jätta, sest tema seletab 1. märkust, mis välja on jäetud.

Juhataja A. Birk: Sõna on aruandjal.

Aruandja W. Päts: Loomulik oleks olnud, et märkus 2. välja oleks jäänud, kui kõigis koolides õppeaasta kunni 1. juulini oleks olnud. Aga Tallinnas on nii, et keskkoolides kestab õppeaasta kunni 1. augustini ja okkupatsiooniaegsete õpetajate kohta tehtud määruse järele ei makseta palka kunni 1. augustini.

J. Piiskar (sr.): Ma pean wastu waidlema rhs. Asson'ile sellepärast, et need normid, mis on seadusandlikus delegatsioonis, täiesti teisel alusel kokku seatud ja ei wasta sugugi õigusenõuetele, nimelt sellepärast, et seal tahetakse maksta kutseõiguseta õpetajatele 1. nowembrist alates sedasama palka, mis siin ette nähtud on, aga mitte teistele. Mikspärast on nemad teistega worreldes paremas seisukorras? Siis teiseks, kui seadusandlikku delegatsiooni anti mõnesugune wahepalga määrus, siis, et kiires korras mõeldi maksma panna. Nüüd on aga see seadus teisel lugemisel lõpule jõudnud, aga seadusandlikus delegatsioonis on töö alles pooleli esimese lugemise juures, ja meie ei tea, millal ta seal edasi jõuab. Neil kahel põhjusel leian palju otstarbekohasema olewat wastawat märkust eelnõusse üles wõtta ja sellega maksma panna palganormid, mis wastaksid selles eelnõus ülesseatud ja Asutawa Kogu poolt wastu wõetud põhimõtetele. Jään sellepärast oma ettepaneku juurde.

J. Reintam (rhw.): Ma täiendan härra Weiderman'i paragrahw 6. „selles seaduses“ asemele „määruses“.

Juhataja **A. Birk**: Teatan Asutawale Kogule, et sisse on tulnud järgmised ettepanekud: üks, mis komisjoni poolt laiali on laotatud. Teine ettepanek on ühine rhs. Weiderman'i ja rhs. Reintam'i poolt. Nimelt § 6 esimeses lauses öelda: „Selles määruses“. Siis on rhs. Uustalu poolt ette pandud § 6 palganormide maksuse algust lugeda mitte 1. juulist, vaid 1. maist 1919. Siis rhs. Asson'i ettepanek, mis rhs. Uustalu ettepaneku teise osaga kokku käib: märkus välja jätta. Siis on ettepanek tehtud rhs. Piiskar'i poolt, märkus 1. panna § 16 juurde, mis järgmiselt käib: „Aja eest 1. novembrist 1918 a. 1. juulini 1919. a. pannakse maksma selles seaduses tähendatud palganormid, kuid 25% vähendatult. Enammaksetud summasid tagasi ei makseta.“ Kõigepealt hääletan ettepanekud, mis kaugemaleulatawad, nimelt need, mis väljajätmise kohta käiwad. Kõigepealt rhs. Asson'i ja Uustalu ühine ettepanek, et märkus § 16 juurest välja jääks. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on märkus välja jäetud. Siis tuleb ühine parandus rhs. Weiderman'i ja Reintam'i poolt. Komisjoni aruandja ühineb sellega, nii et ta komisjoni ettepanekuga koos hääletamisele tuleb. Tuleb hääletamisele rhs. Piiskar'i ettepanek, et palgamäärus 1. novembrist 1918. a. maksma pandaks. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek tagasi lükatud. Siis tuleb rhs. Uustalu ettepanek 1. juuli asemel võtta 1. maist. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek tagasi lükatud. Nüüd tuleb komisjoni ettepanek muudetud kujul hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek vastu võetud.

See päewakorra-punkt on läbi. Ma kuulen hüüdeid „Lõpetada!“ (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek vastu võetud.

5. Järgmise koosoleku aja aramääramine. Enne lõpetamist tuleb veel järgmise koosoleku aeg kindlaks määrata. On ettepanek tehtud homme kell 4 koosoleku pidada.

A. Anderkopp (töer.): Ministriumidest, öieti raha- ja kohtuministriumist, on sisse tulnud hulk eelnõusid, mis lähemal ajal Asutawas Kogus arutamisele

peaksid tulema, mille hulgas eelarwe küsimus äärmiselt tähtis on. Teisest küljest ei saa meie salata, et meil on maaseaduses ainult põhijooned vastu võetud, kuna küsimuse lõpuliikku otsustamist kogu maa ootab. Sealjuures pean aga ütleva, kuna ühelt poolt tähendati, et rahvast maaseaduse põhimõtetega toita ei saa, siis et ka üüriseaduses neid põhimõtteid pole, kuna aga meil Wene 1917. aasta 5. augusti üüriseadus 1. augustil oma maksuse kaotanud ja praegune korterikitsikus ning korteritega hangeldamine kiiresti nõuab korteriküsimuse lahendamist. Loomulik on siis, et nüüd, kus korterite peale jahti peetakse, meie üürnikka täitsa kaitseta ei tohi jätta, neid väljapääsemata raskesse seisukorda pannes. Sellest seisukohast välja minnes, et ministriumide kaudu sissetulnud küsimused kiiresti otsustamist nõuavad ning maa- ning üüriseadused järjekorda ootavad, panem ette nädalas kahe koosoleku asemel kolm koosolekut pidada, kusjuures lisapäewaks neljapäew tuleks võtta. Seda seepärast, et neljapäew on senni määratud rühmade koosolekuteks, sel päewal seega komisjoni tööd mitte takistatud ei saaks, kuna rühmade koosolekuid võib siiski kuidagi ka koordineerida. Sarnasel korral on neljapäewane päew ainukene, mida võib takistamata Asutawa Kogu koosolekuteks tarvitada. Kesknädalasele koosoleku pidamisele waidlen mina vastu sellepärast, et komisjoni tööd sellega tuntawalt takistatud saaksid.

Edasi on seadusandliku delegatsiooni koosolek homme kell 12 määratud. Päewakorras on 12 punkti, mille arutamine loodetawasti mõnegi tunni aega võtab.

Haridusminister J. Kartau: Ma toetan kõigiti seda, mis rhs. Anderkopp siin ette tõi, kuid tahtsin oma poolt veel üht juurde lisada. Terwe walitsuse tegewus on õige raske selle tõttu, et meil ei ole kindlaid seadusi. Praegu on mitmes ministriumis tarwilikud projektid välja töötatud ja nende läbiwiimise küsimus seisab üldise koosoleku käes. Eriti just haridusministriumil on neid üldisi koosolekuid tungiwalt tarwis. Kuu aja pärast hakkab kool peale, kuid veel pole neid kindlaid aluseid, mille peale rajades koolide tegewust korraldada võime.

On tungiwalt tarwilik, et algkooli seadus kindlasti ja kiiresti läbi wiidaks, niisama ka kõik teised seadused. Sellepärast soowitan mitte kahe koosoleku peale

peatama jääda, vähemalt kolm neid määrata.

A. Anderkopp (töer.): Panen ette kahe koosoleku asemel kolm.

Juhataja **A. Birk**: Soowitakse, et oleks meil kolm koosolekupäewa nädalas kahe asemel. Päewakorras seda küsinust ei ole, aga see oleks juhatusele juhtnööriks ja ka Asutawale Kogule enesele. Kes on selle ettepaneku poolt, neid palun käsi üles tõsta. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsusteks tehtud, et kolm koosole-

kut nädalas peetakse ja kolmandaks koosolekupäewaks on neljapäew.

J. Jans (sd.): Ma wõtan tagasi oma ettepaneku.

Juhataja **A. Birk**: Rhs. Jans wõtab oma ettepaneku tagasi koosoleku määramise kohta homse päewa peale. Nii jääb siis, et järgmine koosolek on neljapäewal kell 4 siinsamas.

Lõpetan koosoleku.

Koosolek lõpeb kell 8.30 min.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu abiesimees **A. Birk**.

Abisekretäär **A. Jürman**.